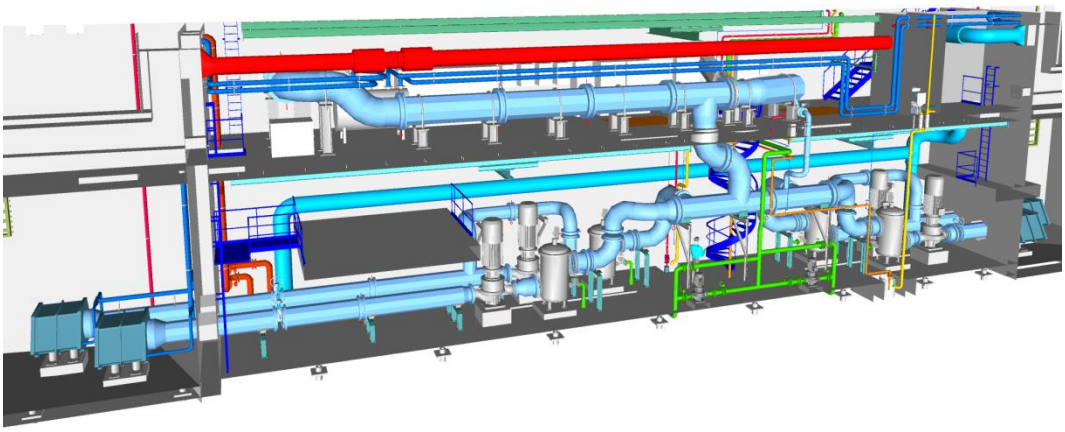
JUNI 2014
HOFOR FJERNKØL

Fjernkøl Projekt Kgs Nytorv

Havvandskammer Kvæsthusmolen

BYGGESAGSBESKRIVELSE (BSB)
HAVVANDSKAMMER KVÆSTHUSMOLEN (HV KVS)



HOFOR

ADRESSE
HOFOR Fjernkøling A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Danmark

TLF +45 33 95 33 95
www. Hofor.dk

JUNI 2014
HOFOR FJERNKØL

Fjernkøl Projekt Kgs. Nytorv

Havvandskammer Kvæsthusmolen

BYGGESAGSBESKRIVELSE (BSB)
HAVVANDSKAMMER KVÆSTHUSMOLEN (HV KVS)

PROJEKTNR.	523-11-05-12
DOKUMENTNR.	2014-6510-HV KVS-U3
VERSION	1.1
UDGIVELSESDATO	17.06.2014
UDARBEJDET	JONI HOFOR A/S
KONTROLLERET	JS- GOTTLIEB PALUDAN A/S
GODKENDT	JONI- HOFOR A/S

1. Indholdsfortegnelse

1. INDHOLDSFORTEGNELSE 3

2. ORIENTERING 8

2.1. Generelt 8

2.2. Byggesagen 8

2.3. Oversigt over entrepriser/arbejder 9

2.4. Projektmaterialet 9

2.5. Besigtigelse på stedet 10

2.6. Projektorganisation 10

3. AB 92 12

A. Aftalegrundlaget 12
Almindelige bestemmelser 12
Bygherrens udbud 12
Entreprenørens tilbud 14
Entrepriseaftalen 15
Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. 16

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 17
Entreprenørens sikkerhedsstillelse 17
Bygherrens sikkerhedsstillelse 19
Forsikring 19

C. Entreprisens udførelse 20
Arbejdsplan og afsætning 20
Entreprenørens ydelse 21
Projektgennemgang, dokumentation og prøver 24
Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse 25
Forhold til myndigheder 26
Ændringer i arbejdet 27
Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 31
Fortidsminder 32
Bygherrens tilsyn 33
Entreprenørens arbejdsledelse 34
Byggemøder 35
Samvirke med andre entreprenører 36
Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet 37

D. Bygherrens betalingsforpligtelse 37
Betaling 37

Entreprenørens ret til at standse arbejdet ... 40

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ... 41
Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse ... 41
Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse ... 44
Bygherrens ret til tidsfristforlængelse ... 45
Bygherrens hæftelse ved forsinkelse ... 45

F. Arbejdets aflevering ... 46
Afleveringsforretningen ... 46
Afleveringsprotokol ... 48

G. Mangler ved arbejdet ... 48
Mangelsbegrebet ... 48
Mangler påvist ved afleveringen ... 49
Mangler påvist efter afleveringen ... 50
Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv. ... 51
Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen ... 51
Entreprenørens ansvar for følgeskader ... 51
Mangelansvarets ophør ... 52

H. 1- og 5-års eftersyn ... 53
1-års eftersyn ... 53
5-års eftersyn ... 53
Fælles regler for eftersyn ... 53

I. Særligt om ophævelse ... 54
Bygherrens hæveret ... 54
Entreprenørens hæveret ... 55
Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv. ... 55
En parts død ... 56
Fælles regler om ophævelse ... 56

J. Tvister ... 57
Syn og skøn ... 57
Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv. ... 58
Voldgift ... 59

4. BYGGEPLADS ... 61

4.1. Generelt ... 61

4.2. Bestemmelser ... 61
4.2.1. Myndighedsforskrifter ... 61
4.2.2. Myndighedstilladelser og anmeldelser ... 62
4.2.3. Andre bestemmelser ... 62

4.3. Overdragelse og aflevering ... 62

4.4. Eksisterende forhold ... 62

4.5. Bygherrens afsætninger 63

4.6. Byggepladsens indretning 63
4.6.1. Byggepladstegning 63
4.6.2. Byggepladsens afgrænsning 63
4.6.3. Byggepladsens indhegning 63
4.6.4. Aflukning 63
4.6.5. Vagtordning 64
4.6.6. Tyverisikring 64
4.6.7. Skiltning 64
4.6.8. Afskærmning/afspærring over for tredjemand 64

4.7. Byggepladsens færdselsarealer 64
4.7.1. Parkering 64
4.7.2. Udendørs færdselsarealer 65
4.7.3. Færdselsarealer i bygninger 65
4.7.4. Afdækning af huller i færdselsarealer 65
4.7.5. Etablering af rækværk i færdselsarealer 65
4.7.6. Belysning af færdselsarealer 66
4.7.7. Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer 66
4.7.8. Oprydning og renhold af færdselsarealer 66

4.8. Skurby og oplagsplads 67
4.8.1. Skurforhold 67
4.8.2. Oplagsplads 67
4.8.3. Teltværksteder 68
4.8.4. Affaldshåndtering og affaldscontainer 68
4.8.5. Belysning i skurby og på oplagsplads 68
4.8.6. Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads 69
4.8.7. Oprydning og renhold i skurby og på oplagsplads 69
4.8.8. Forbindingskasse 69
4.8.9. Brandslukningsmateriel 69

4.9. Arbejdsområder 69
4.9.1. Afdækning af huller i arbejdsområder 69
4.9.2. Etablering af rækværk i arbejdsområder 70
4.9.3. Belysning i arbejdsområder 70
4.9.4. Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder 70
4.9.5. Oprydning og renhold i arbejdsområder 70

4.10. Tekniske hjælpemidler 71
4.10.1. Kraner og materielhejse 71
4.10.2. Personelevator 71
4.10.3. Stillads 71

4.11. Forsyning til byggeplads 71
4.11.1. Vand og afløb 71
4.11.2. El 72
4.11.3. Telefon & EDB 72

4.12. Særlige forhold ved bygninger i brug 72

4.12.1. Arbejdsbetingelser generelt ... 72
4.12.2. Beboerinformation ... 73

5. SIKKERHED OG SUNDHED ... 78

5.1. Generelt ... 78
5.1.1. Organisation ... 78
5.1.2. Sikkerhedsmøder ... 78

5.2. Plan for sikkerhed og sundhed ... 78

5.3. Arbejdsmiljø ... 79
5.3.1. Generelt ... 79
5.3.2. Begrænsning af støjgener ... 79
5.3.3. Begrænsning af skader og gener fra vibrationer ... 79
5.3.4. Begrænsning af støvgener ... 79
5.3.5. Begrænsning af ergonomiske gener ... 80

5.4. Forholdsregler ved farligt arbejde ... 80

6. OMGIVENDE MILJØ ... 81

6.1. Generelt ... 81

6.2. Støj ... 81

6.3. Vibrationer ... 81

6.4. Støv ... 81

6.5. Emissioner til atmosfæren ... 81

7. KVALITETSSTYRING ... 82

7.1. Generelt ... 82

7.2. Byggeledelsen ... 82
7.2.1. Byggemøder ... 82
7.2.2. Opstartsmøder ... 82

7.3. Kvalitetsplan ... 82

7.4. Entreprenørens kontrol og dokumentation ... 83
7.4.1. Generelt ... 83
7.4.2. Kvalitetsdokumentation ... 84
7.4.3. D&V-dokumentation ... 84
7.4.4. Arkivering af dokumentation ... 84
7.4.5. Styring af udførelsesdokumenter ... 84

7.5. Projektgennemgang ... 85

7.6. Myndighedernes tilsyn 86

7.7. Garantierklæringer 86

7.8. Aflevering 86

7.9. Kvalitetssikring efter aflevering 86
Udførelsestidsplan 87
Arbejdsplan 87

8. TIDSSTYRING 90

8.1. Generelt 90

8.2. Tidsplan 90

8.3. Vejrligsdage 90

8. DOKUMENTATION 93

8.1. Generelt 93

9. BILAG 98

Standardformular for transportdokument 99

Entreprenørgaranti i medfør af AB 92 § 6 med 2/5-års mangelansvar 100

Garanti for forudbetaling af leverancer i medfør af AB 92 § 22 stk. 2 102

2. Orientering

2.1. Generelt

I tilfælde af modstrid mellem teksten i denne kolonne og *BPS Basisbeskrivelse – byggesag, publikation B201, udgave 2001-08-06* er det sidstnævnte, der er gældende.

Forskrifterne i arbejdsbeskrivelserne gælder altid fremfor for bestemmelserne i byggesagsbeskrivelsen.

For arbejdsbeskrivelsen gælder bygningsdelsbeskrivelserne (kapitel 4) og tegningerne fremfor specifikationerne i arbejdsbeskrivelsens kapitel 3.

2.2. Byggesagen

2. Orientering

2.1. Generelt

BPS Basisbeskrivelse – byggesag, publikation B201, udgave 2001-08-06 (teksten anført i venstre kolonne i nærværende dokument) er sammen med denne projekt specifikke beskrivelse (højre kolonne) gældende for byggesagen. De projekt specifikke bestemmelser gælder fremfor Basisbeskrivelsen.
Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for alle entrepriser som det samlede bygningsanlæg udbydes og kontraheres i.

2.2. Byggesagen

Overordnet omfatter byggesagen etablering af:

Pumpelinier inkl. pumper, ventiler, filtre, rørledninger m.m. Arbejdet er inkl. elarbejder, styring, trapper, gallerier, dæksler mv.

Efter afsluttet etablering skal Adelgade Kølecentral pr. 01-05-2015 kunne levere energivenlig køling til kunder i området omkring Kongens Nytorv, ved hjælp af de ny etablerede tekniske installationer til pumperummet i havvandskammeret samt rørforbindelse via de ny etablerede havvandsledninger (andet projekt).

For entreprisen skal det påregnes at der leveres alle nødvendige materialer og ydelser, der er nødvendige for entreprisernes udførelse.

Arbejderne etableres i nyetableret havvandskammer beliggende Sankt Anna plads, Kvæsthusgade 10, 1251 København K, Matr. nr. 626c, Sankt Annæ Vester Kvarter.

Dele af arbejdet (tavler og styring) udføres i Adelgade Kølecentral, Adelgade.

Da fjernkølecentralen står for en større del af den københavnske forsyning af fjernkøling til erhvervskunder er det kritisk, at den håndværksmæssige udførelse er optimal, ligesom der stilles skærpede krav til dokumentation, kvalitetssikring, overholdelse af tidsplaner samt hurtig afhjælpning af mangler under den nuværende og fremtidige drift.

Opstart og forsyning af kølecentralen med havvand igennem det nyetablerede havvandsindtag, via havvandskammer, og retur gennem afkastledningen fra fjernkølecentralen er planlagt til at ske 1. april 2015.

Hofor fjernkøl A/S forventer at være i kontinuerlig drift under byggeperioden, med undtagelse af nogle få dages omkobling.

Specifikt for byggepladsarealet:
Dette ejes af Kvæsthus Selskabet, der under hele byggeperioden vil være tilstede på pladsen i færd med den videre opførsel af P-huset som havvandskammeret er en del af.

Entreprenører kan derfor ikke regne med at råde over andre arealer end angivet i projektmaterialet, og det skal påregnes at en række sikkerhedsmæssige spørgsmål skal koordineres løbende med de øvrige entreprenører på byggepladsen.

Entreprenøren skal selv medtage udgifter til parkering. Der kan ikke påregnes plads til parkering inden for byggepladsernes områder ud over nødvendig og kortvarig af- og pålæsning

Der skal udvises almindeligt hensyn til naboerne omkring byggepladsen.

2.3. Oversigt over entrepriser/arbejder

2.3. Oversigt over entrepriser/arbejder
Det samlede projekt gennemføres under entreprisen:

Havvandskammer Kvæsthusmolen (HV KVS)

2.4. Projektmaterialet
Projektmaterialet er struktureret i overensstemmelse med *BPS Beskrivelses Struktur, udgave 2001-08-06*.

2.4. Projektmaterialet
Projektmaterialet omfatter særlige dokumenter udarbejdet for dette projekt samt almengyldige dokumenter.

Særlige dokumenter

Særlige dokumenter

Dokumenter iht. udbudsbrev (UB).

Almengyldige dokumenter:
Danske Standarder (DS) i seneste udgave.
Gældende love, bekendtgørelser, reglementer, regulativer, vedtægter og Arbejdstilsynets vejledninger.
ILO-Konvention nr. 94:
Bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1957 om Danmarks ratifikation af den i Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 ved tagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Udenrigsministeriet.

2.5. Besigtigelse på stedet

2.5. Besigtigelse på stedet
Besigtigelse på stedet afholdes i udbudsperioden som anført i udbudsbrev.

2.6. Projektorganisation

2.6. Projektorganisation
Bygherre:
Hofor Fjernkøling A/S
Ørestad Boulevard 35
2300 København S
Telefon: 3395 3395

Projektleder:
Joan Nielsen, HOFOR A/S
Telefon: 2795 4807
E-mail: joni@hofor.dk

Sikkerhedskoordinator:
Malu Cordius, HOFOR A/S
Telefon: 2795 4105
E-mail:maco@hofor.dk

Teknisk rådgiver:
COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Lyngby

Kontaktperson:
Niels Henrik Harbo
Mail: nha@ cowi.dk
Mobil: 2140 0021

Senioringeniør og fagtilsyn:
Jørgen Færch Knudsen
E-mail: jfk@cowi.dk

Mobil: 2160 3814

Byggeleder/projektkoordinator:
Gottlieb Paludan A/S
Kalvebod Brygge 30
DK-1560 Copenhagen V

Kontaktperson:
John Strandfelt
E-mail: js@gottliebpaludan.com
Mobil: 2819 2717

3. AB 92

A. Aftalegrundlaget

Almindelige bestemmelser
§ 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

Stk. 2. Ved leverancer skal "bygherren" forstås som køberen og "entreprenøren" som sælgeren. Ved underentrepriseforhold skal "bygherren" forstås som hovedentreprenøren og "entreprenøren" som underentreprenøren.

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske.

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).

Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage.

Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst.

Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler.

Bygherrens udbud
§2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud.

3. AB 92

AB 92 er gældende med følgende tilføjelser angivet i højre kolonne.

A. Aftalegrundlaget

Bygherrens udbud
Ad. § 2. stk 1
Der udbetales ikke vederlag for entreprenørens udarbejdelse af tilbud.

Bygherrens udbud sker i henhold til nedenstående regelsæt:
Entreprisen udbydes i henhold til lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Lov nr. 338 af 2005-05-18 med de ændringer, der følger af lov nr. 572 af. 6. juni 2007 med henblik på

indhentning af underhåndsbud.

Der henvises desuden til udbudsbrevet (UB) vedr. tilbuddets indhold.

Det påhviler den bydende at drage omsorg for at alle de til entreprisen hørende udbudsdokumenter er udleveret til ham i overensstemmelse med udbudsmaterialets dokumentfordelingsliste.

Måtte nogen angivelse i udbudsmaterialet være uklar for de bydende, skal de jf. udbudsbrev, indhente nærmere oplysning hos de projekterende, som indenfor gældende tidsfrist afgiver skriftligt svar til de bydende. Der henvises til spørge- og svarfrister som angivet i udbudsbrevet (UB).

Tilbudsgivere kan afgive alternative tilbud, under den forudsætning at den bydende også giver tilbud på udbudsgrundlaget. Alternative tilbud skal være dokumenteret i tegninger og beskrivelser, som tydeligt redegør for, hvor og hvordan det alternative tilbud afviger fra udbudsgrundlaget og hovedtilbuddet, herunder hvilke fordele det alternative tilbud har frem for hovedtilbuddet. Alternative tilbud skal endvidere indeholde en separat tilbudsliste, udført i samme form som den, der hører til det udbudte projekt, og det skal indeholde alle omkostninger ved at realisere det alternative projekt, herunder detailprojektering.

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold.

Ad. § 2. stk 2 Tilbuddet skal indeholde samtlige beskrevne og/eller viste ydelser samt alle nødvendige biydelser i forbindelse med arbejdets konditionsmæssige færdiggørelse.

Det forudsættes, at de bydende, forinden tilbudet afgives, har gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder orienteret sig om adgangsforhold.

Eventuelle forandringer af eksisterende forhold nødvendiggjort af entreprisens gennemførelse er bygherren uvedkommende, og udgifter hertil skal være indeholdt i tilbudssummen.

De bydende skal forvisse sig om at have modtaget samtlige udbudsdokumenter i overensstemmelse med den i udbudsbrevet indeholdte oversigt.

Arbejdet skal udføres til fast pris og tid.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan.

Ad. § 2. stk 3 Vedrørende tidsfrister (delterminger og slutterminer) henvises til den for entreprisen gældende udbudstidsplan, hvor sanktionsbehæftede terminer er markeret.

Tidsplanen er dynamisk og evt. ændring af tidsplan undervejs, kan forekomme.
Entreprenøren skal tåle dette i sin planlægnng af egne arbejder.
Udefrakommende tidsplansændringer vil blive varslet senest én arbejdsuge forud.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. § 16.

Ikke relevant

Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbuddet oplyses, hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand inden udløbet af en rimelig frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives, uanset om den pågældende har afgivet tilbud.

Der udbydes digitalt og ikke i papirform.

Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vurdering af de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav om tilbuddets form og kan herunder forlange, at tilbud udfærdiges med rimelig specifikation af tilbudssummen på dertil leverede tilbudslister.

Ad. § 2. stk 6 Tilbud afgives ved udfyldelse af samtlige poster i den udleverede tilbudsliste, herunder skal den bydende afgive detaljerede oplysninger om nøglekomponenter i tilbudslistens bilag 1.

Stk. 7. Skal tilbuddet eller dele heraf afgives som enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken vægt der ved vurderingen af tilbuddets samlede størrelse vil blive tillagt de enkelte enhedspriser.

Ad. § 2. stk 7 Ved vurdering af tilbuddet indregnes enhedspriser på grundlag af de forudsatte mængder.

Entreprenørens tilbud

Entreprenørens tilbud

§3. Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende én for alle og alle for én.

Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der foruden en pris på arbejdet som helhed skal angives priser på dele af arbejdet, kan priserne på de enkelte dele kun betragtes som selvstændigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved tilbuddet.

Ad. § 3. stk 2 Såfremt entreprenøren får arbejdet overdraget, skal hans eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse af priserne i tilbudslistens underposter. Det skal gøres på en måde, som kan godkendes af bygherren og således, at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med den uændrede tilbudssum.

Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal indeholde enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren. Enhedspriser kommer til anvendelse ved betalingsregulering på grund af større eller mindre ydelser, end bygherren har angivet i udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen af tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder alene det samlede tilbud.

Ad. § 3, stk. 3. Entreprenøren er forpligtet til at kontrollere de i udbudsmaterialet angivne mængder og beskrevne inden inden bestilling af nøglekomponenter. Vedr. tidspunkt for dette, henvises til Hovedtidsplan.

Stk. 4. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet som hørende til entreprisen på tegninger, der er udleveret entreprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældende entreprise.

Ad. § 3, stk. 4 Tilbuddet skal være baseret på alle dokumenter, der er nævnt i udbudsbrevet og efterfølgende tillæg til udbudsbrevet.

Betingelser, tegninger og beskrivelser supplerer hinanden således, at en ydelse skal udføres, selvom det kun er angivet et sted. Tilbuddet skal indeholde samtlige ydelser og biydelser - herunder ledelseskoordinerings- samt administrationsydelser i forbindelse med arbejdets konditionsmæssige udførelse, selvom udbudsmaterialet ikke omfatter en fuld detaljeret specifikation heraf.

Såfremt der i udbudsmaterialets specifikationer og krav måtte være forhold som entreprenøren finder ikke kan opfyldes, påhviler det ham ved tilbudsgivningen skriftligt at gøre opmærksom herpå

De tilbudsgivende skal besigtige forholdene inden tilbud afgives. Ukendskab til eksisterende forhold berettiger ikke til eventuelle ekstra krav.

Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20 arbejdsdage fra licitationsdagen. Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbudets datering.

Ad. § 3, stk. 5. Vedståelsesfristen for tilbud er 8 uger som angivet i udbudsbrevet.

Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser tilbageleveret.

Ad. § 3, stk. 6 Bygherren tilbageleverer ikke modtagne tilbud.

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrette tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages.

Entrepriseaftalen

§4. Aftale om udførelse af en entreprise eller om en leverance træffes ved et særligt dokument. Der skal henvises til de dokumenter, som

Entrepriseaftalen

Ad. § 4, stk. 1. HOFOR Fjernkøling er ikke forpligtiget til at indgå aftale om byggesagen.

har dannet grundlag for aftalen.

Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren.

Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv.
§ 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen.

Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv.
Ad. § 5, stk. 1. Transport på entreprisesummen kan kun gives som hovedtransport (uigenkaldelig fordelingstransport) til bank eller sparekasse, og skal i så fald gælde for hele entreprisesummen eller restentreprisesummen under ét.

Eventuel notering af transport kan kun foretages af bygherren.

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter.

Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre.

Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise.

Ad. § 5, stk. 4. Såfremt den bydende forudsætter anvendelse af underentreprenører/leverandører til væsentlige dele af arbejdet, skal navne og adresser på disse samt deres arbejdsområde oplyses i tilbuddet. Underentreprenørernes kvalifikationer skal på bygherrens forlangende dokumenteres, og bygherren forbeholder sig ret til ikke at godkende entreprenørens valg af underentreprenører.
Godkendte underentreprenører/ leverandør kan ikke udskiftes uden bygherrens skriftlige samtykke.

Entreprenøren skal i udførelsesfasen tillige indhente bygherrens godkendelse af evt. nye underentreprenører.

Entreprenøren hæfter, uanset antagelse af underentreprenører, for kontraktens opfyldelse i dens fulde omfang og bygherren/byggeledelsen er ikke forpligtet til at forhandle med andre end entreprenøren om arbejdets nærmere udførelse.

Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et

Ad. § 5, stk. 5. Entreprenøren indestår for, at det i

krav vedrørende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, jf. § 10, stk. 4.

aftalen med eventuelle underentreprenører og leverandører bestemmes, at bygherren under de i § 5, stk. 5 nævnte omstændigheder skal være berettiget til at gøre krav gældende direkte med entreprenørens underentreprenører og leverandører i det omfang og for den periode, som er anført i § 10, stk. 4, samt i øvrigt på de vilkår, der fremgår af §47.

En bekræftelse herpå skal på bygherrens forlangende tilstiles denne fra de pågældende underentreprenører og leverandører.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprenørens sikkerhedsstillelse

§ 6. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprenørens sikkerhedsstillelse

Ad. § 6, stk.1. Sikkerhedsstillelsen udformes i overensstemmelse med standardformuleringen i bilag 2. Alle omkostninger i forbindelse med sikkerhedsstillelsen afholdes af entreprenøren.

Sikkerhedsstillelsen skal være etableret og overleveret bygherren samtidigt med kontraktindgåelsen.
Garanten skal være opgivet ved tilbuddets afgivelse.
Sikkerhedsstillelsen reguleres forholdsmæssigt for hver 5 %, entreprisesummen forøges.

Ad § 6, stk.1

Entreprenøren skal stille sikkerhed iht. FB for leveringspligt og garanti. Sikkerhedsstillelsen stilles i en af bygherren godkendt bank, sparekasse eller kautionsselskab. Sikkerhedsstillelsen må ikke indeholde udløbsdato. Omkostninger forbundet med sikkerhedsstillelsen afholdes af entreprenøren.

Sikkerhedsstillelse af fiktiv ”entreprisesum” sat til 5.000.000,00 DKK samt fiktiv afleveringsdato

Sikkerhedsstillelse af fiktiv ”entreprisesum” i DKK 15 %	Sikkerhedsstillelse nedskrives til 10 % af ”entreprisesum” 10%	Sikkerhed ophører 0%
750.000,00	500.000,00	0
01.02.12	31.12.13	31.12.15

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af entreprisesummen.

Ad. § 6, stk. 2. Ved reguleringer af entreprisesummen, som følge af ændringer i arbejdet, og hvor den samlede akkumulerede regulering udgør mere end et helt multiplum af 15% af den oprindelige entreprisesum, reguleres sikkerhedsstillelsen, så den udgør den i § 6, stk. 2 fastsatte procentuelle del af den samlede entreprisesum på regulerings-tidspunktet.

Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 pct. af købesummen.

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet.

Ad. § 6, stk.4. Sikkerheden ophører 2 år efter afleveringstidspunktet, forudsat at alle mangler er afhjulpet.
Er dette ikke sket, ophører sikkerheden først, når mangelafhjælpningen har fundet sted.
Sikkerheden nedskrives efter anmodning fra entreprenøren

Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet.

Ad. § 6, stk. 5 udgår.

Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. § 28, stk. 4, sidste punktum.

Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46.

Ad. § 7, stk.4 udgår i sin helhed.

Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for

meget udbetalt entreprisesum.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde.

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. af entreprisesummen - udregnet således, at entreprisesummen fordeles ligeligt på det antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i henhold til § 14 kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder - bortset fra de allerede betalte – overstiger det halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling ifølge den oprindelige aftale.

Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til entreprenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om entreprenørens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46.

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

Ad. § 7, stk.1. Udgår i sin helhed.

Forsikring

§8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om-

Forsikring

Ad. § 8, stk.1. Bygherren selvforsikrer for brand- og stormskader. Forsikringen omfatter alene de værdier, der er tilført arbejdspladsen, og som er beregnet til at skulle indgå endeligt i anlægget.

Herudover tegner og betaler bygherren all-risk-forsikring og ansvarsforsikring dækkende bygherre og entreprenør. Såfremt skader skyldes

eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning.

uagtsomhed eller forsømmelse fra entreprenørens side, påhviler selvrisikoen på kr. 50.000,00, entreprenøren. Forsikringsbetingelserne vil blive meddelt entreprenøren inden accept.

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som selvforsikrer.

8.2. Udgår

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft.

8.3. Det påhviler den enkelte entreprenør at forsikre sig mod såvel brand som andre skader på maskiner, stilladser, værktøj, værktøjsskure eller andre effekter, der tilhører ham eller benyttes af entreprenøren eller de hos ham ansatte.

Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal uopfordret dokumentere, at sædvanlig ansvarsforsikring er i kraft og foranledige, at forsikringsselskabet direkte til bygherren bekræfter, at forsikringen ikke sættes ud af kraft uden forudgående meddelelse til bygherren.
Ad §8, stk.3.

Entreprenørens og eventuelle underentreprenørers erhvervsansvarsforsikringer, som dækker skade på tredjemands person og eller ting, skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft med dækningssummer pr. forsikringsbegivenhed på minimum 10 mio. kr. for personskade og 10 mio. kr. for tingsskade.

Entreprenøren er i tilfælde af skade forpligtet til at genoprette forsikringssummerne således, at ovennævnte summer pr. forsikringsbegivenhed altid er til stede.

C. Entreprisens udførelse

C. Entreprisens udførelse

Arbejdsplan og afsætning

§9. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan.

Ad § 9, stk. 1. På grundlag af projektgennemgang og udbudstidsplanen (hovedtidsplan) udarbejder entreprenøren inden 10 arbejdsdage, efter entrepriseaftalens indgåelse en arbejdsplan til forelæggelse for bygherren.

Entreprenørens oplæg til arbejdsplanen skal detaljeret angive varighed af de enkelte aktiviteter, som arbejdet kan splittes op i. Oplægget skal ledsages af en oversigt over de månedlige udbetalingers forventede størrelse.

Arbejdsplanen skal kunne anvendes som grundlag for aftaler om tidsfrister og koordinering med andre entreprenører, der samtidig skal udføre arbejder inden for arbejdsområdet.

Arbejdsplanen skal redegøre såvel for planlægning og anstilling som for arbejdets udførelse. For aktiviteter, hvis udførelse påvirkes af vejrforholdene, skal entreprenøren i sin arbejdsplan indregne konsekvenserne af nedsat arbejdstempo.

Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at arbejdets fremdrift kan følges i detaljer på det enkelte byggemøde.

Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når arbejdets stade på væsentlige punkter afviger fra det i den senest udarbejdede arbejdsplan forudsatte.

Arbejdsplanen skal udarbejdes i en form, der muliggør ugentlig kontrol af arbejdets stade og oversigt over konsekvenser af eventuelle tidsmæssige forskydninger. Den kritiske vej skal være tydeligt markeret i arbejdsplanen.

Der henvises i øvrigt til kapitel 8, Bestemmelser vedrørende tidsstyring.

Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger af de bestemmende hovedlinier og højder (koter), medens al øvrig afsætning foretages af entreprenøren.

Ad. § 9, stk. 2. udgår og erstattes af følgende: Alle afsætninger skal foretages af entreprenøren ud fra udleverede arbejdstegninger. Entreprenøren har ansvaret for bevarelse af hovedafsætninger og fiks-punkter, polygonpunkter, skelpæle og lignende. Såfremt sådanne mærker ved forsømmelse fra entreprenørens side ødelægges eller går tabt, skal entreprenøren bære alle omkostninger ved mærkernes retablering.

Før arbejdet igangsættes skal entreprenøren hvor der tilsluttes til eksisterende bygningsdele kontrollere, at de på tegningerne angivne mål er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Entreprenørens ydelse

§10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle an-

Entreprenørens ydelse

Ad. §10, stk. 1. Udgifter til overenskomstmæssige og årstidsbestemte vinterforanstaltninger skal være indeholdt i tilbudssummen.

visninger efter § 15. Materialer skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - være af sædvanlig god kvalitet.

Dog er enkelte yderser specificeret i kap 4, Byggeplads og desuden anført i tilbudsliste som seperate poster.

Gennemførelse af alle ikke overenskomstmæssige vinter foranstaltninger kræver bygherrens godkendelse og skal ske efter aftale med denne.

Gældende for entreprisens udførelse er foruden det materiale, som entreprenøren har fået udleveret forud for tilbuddets afgivelse, de detailtegninger og anvisninger, som fremkommer under arbejdet, og som efter bygherrens skøn er nødvendige.

Hvis et bestemt fabrikat af et materiale eller produkt er ønsket, fremgår dette af Arbejds- og Bygningsdelsbeskrivelsen eller Tilbudslisten og entreprenøren er i så fald forpligtet til at levere det angivne.

Er materialet angivet "som" bestemte fabrikater, er angivelsen at betragte som norm for art og kvalitet. Hvis andre, nøje tilsvarende materialer ønskes anvendt, skal dette oplyses over for bygherren, som kan kræve prøver forelagt til godkendelse.

Alle komponenter og materialer skal af entreprenøren forelægges til bygherrens tilsyns godkendelse (brochurer, komponentprøver etc.). Forelæggelse skal ske i god tid, inden beslutning er nødvendig. Der henvises i øvrigt til, kapitel 7 "Kvalitetsstyring".

Alle materialer og komponenter, der leveres og indbygges under entreprisen, skal behandles i nøje overensstemmelse med fabrikanters og entreprenørers anvisninger og forskrifter. Arbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at det udføres med mindst mulige gener, herunder støj- og støvplage for brugere og naboer.

Entreprenøren skal omgående rette mangler ved arbejdets udførelse, entreprenørens egen målafsætning eller lignende, uden vederlag og uden tidsfristforlængelse, på hvilket tidspunkt de end konstateres.

Forslag til mangelafhjælpning skal forelægges

bygherren skriftligt til godkendelse på førstkommende byggemøde/morgenmøde.

I det omfang, der anvendes dieselkøretøjer over 3½ tons og/eller dieseldrevne arbejdsmaskiner over 75 kW i forbindelse med udførelsen af entreprisen (incl. evt. leverancer hertil), skal disse være forsynet med partikelfilter, som er godkendt af Færdselsstyrelsen

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse.

Ad. §10, stk. 2. Det påhviler entreprenøren på basis af udbudsmaterialet, at supplere dette med udførelsesdokumenter, f.eks. arbejdstegninger, bukkelister m.m. til permanente konstruktioner, samt tegninger og beregninger til interimistiske konstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder mv, i fornødent omfang.

Udførelsesdokumenterne skal sendes til tilsynet i god tid før det planlagte udførelsestidspunkt.

Ved eventuelle forslag til afvigelser fra det gældende projekt skal entreprenøren særligt beskrive såvel de tekniske som de økonomiske konsekvenser samt få tilsynets godkendelse før iværksættelse.

Tilsynets gennemgang af disse dokumenter og forslag vil være en stikprøvekontrol af deres overensstemmelse med det til grundliggende projektmateriale og fritager således ikke entreprenøren for, at de færdige arbejder opfylder de stillede krav.

Entreprenøren skal senest 2 uger før den aftalte færdiggørelsesfrist aflevere 2 komplette sæt drifts- og vedligeholdelsesmanualer som beskrevet i arbejds- og bygningsdelsbeskrivelserne.

Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de bygherren.

Ad. §10, stk. 3. Entreprenøren skal ved bestilling af materialer oplyse, til hvilket byggeri der skal leveres. Denne information skal fremgå af entreprenørens følgeseddel, faktura eller på anden tydelig måde.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog § 36,

10.4.1 Entreprenøren skal på anfordring fremlægge samtlige følgesedler eller aftalesedler med leverandører med henblik på, at bygherren

stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, dels at mangelskrav under de i § 5, stk. 5 nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

kan identificere leverandørerne og kontrollere, at vilkårene er overholdt.

Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil være besværligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om undladelsen.

Ad. §10, stk. 5. Bygherren skal ved tilbud have oplyst om entreprenøren ikke opfylder bestemmelserne i § 10 stk. 4.

Den i § 10, stk. 5, sidste punktum anførte meddelelse skal afgives umiddelbart efter, at entreprenøren er blevet bekendt med, at byggeleveranceklausulen ikke kan opfyldes. På forlangende skal entreprenøren dokumentere, at betingelserne for at undlade at levere med bygherreleveranceklausul er opfyldt.

Projektgennemgang, dokumentation og prøver

§11. Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, at entreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om arten og omfanget af prøver og om den dokumentation for arbejdets udførelse, for udførte anlæg, for anvendte materialers oprindelse og egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgennemgangen samt tilvejebringelse af dokumentationen og prøverne er et led i entreprenørens ydelse.

Projektgennemgang, dokumentation og prøver

Ad. § 11, stk. 1. Entreprenøren skal i forbindelse med arbejdets start deltage i en projektgennemgang.

Før projektgennemgangen skal entreprenøren gennemføre en vurdering af arbejdsprocesser, udførelsesmetoder, kvalitetsstyringstiltag, sikkerheds- og sundhedsmæssige samt miljømæssige forhold.

Entreprenøren er forpligtet til at give bygherren og dennes tilsynsførende teknikere alle ønskede oplysninger om materialernes oprindelse og kvalitet.

Entreprenøren skal opbevare prøver, prøveresultater, kontroljournaler og tilhørende dokumenter i mindst 5 år efter entreprisens aflevering og ved påkrav udlevere disse til bygherren. Der henvises til kapitel 7, Bestemmelser vedrørende kvalitetsstyring.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til disposition ved

prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenøren betale bygherrens udgifter.

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige til at bedømme ydelsen.

Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som muligt.

Ad. § 11, stk. 4. Dersom en mangel kræver øjeblikkelig afhjælpning, og entreprenøren ikke foretager det fornødne, er bygherren, efter forudgående underretning, berettiget til at foretage afhjælpning for entreprenørens regning.

Bygherren har ret til at stoppe arbejdet, såfremt miljømæssige krav til udførelsen ikke overholdes med hensyn til for eksempel støj, støv og vibrationer.

Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og rømning og skal omgående fjerne kasserede materialer fra byggepladsen.

Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse

§12. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktmæssig ydelse, medmindre forholdet kan henføres til bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering.

Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse

Ad. § 12, stk. 1. Entreprenøren hæfter for det tab, bygherren eller andre entreprenører måtte lide eksempelvis i tilfælde af, at entreprenøren afbryder eller beskadiger ledninger og kabler, hvis tilstedeværelse er angivet enten af bygherren eller ledningsejeren, hvad enten angivelsen fremgår af udbudsmaterialet eller er oplyst senere, eller i øvrigt burde være konstateret af entreprenøren på anden måde.

Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende.

Ad. § 12, stk. 2. Såfremt en entreprenør har forårsaget skader på arbejder, som er udført eller afleveret af andre, skal bygherren informeres herom snarest muligt. Denne forpligtelse gælder både den skadeforvoldende og den skadelidte entreprenør. Bygherren er herefter berettiget til, for skadevolders regning, at anvende den entreprenør, som oprindeligt har udført det skaderamte arbejde til at udbedre skaden.

Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen.

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen.

Ad. §12, stk. 4. Før ibrugtagning fastlægges arbejderne i udstrækning og gennemgås for mangler, og der kan, såfremt bygherren ønsker det, udfærdiges en protokol herom. Protokollen underskrives af bygherren og entreprenøren.

Ibrugtagning af tekniske installationer i byggeperioden medfører ikke, at risiko og vedligeholdspligt overgår til bygherren.

Forhold til myndigheder

§13. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og afholder udgifterne herved.

Forhold til myndigheder

Ad. § 13, stk. 1. Entreprenøren må ikke søge om dispensation fra gældende regler og bestemmelser uden bygherrens accept.

Såfremt entreprenøren selv skal indhente godkendelser og afholde evt. udgifter hertil, vil dette være anført i entreprisekontrakten.

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften herved.

Ad. § 13, stk. 2. Entreprenøren må ikke, på bygherrens vegne uden dennes tilladelse, ansøge om dispensation i forbindelse med projektets udformning eller arbejdets udførelse

Indhentning af gravetilladelse til arbejde i offentlige og private vejarealer foretages af bygherren.

Entreprenøren skal selv sørge for tilslutninger for el, vand, telefon m.m. Eftersom dette arbejde hører til HOFOR-vand kan vandtilslutning findes sted efter aftale med tilsynet, uden betaling af tilslutningsafgift. Øvrige forsyninger skal der betales tilslutningsbidrag til.

Entreprenøren skal advisere bygherren om aftalte møder med myndigheder og personer, således at bygherren har mulighed for at deltage i møderne.

Enhver forhandling med berørte lodsejere i forbindelse med entreprisens udførelse skal ske i samråd med bygherren.

Stk. 2a. Entreprenøren er underkastet de pålæg og bestemmelser, som offentlige og andre myndigheder måtte udstede for arbejdet i forbindelse med entreprenørens anmeldelser (og afmeldinger), ansøgning om tilladelser, rekvire-

ring af syn, fremskaffelse af attester, samt arbejdsmæssige -, miljømæssige - og trafikale forhold.

Stk. 2b. Med henvisning til beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 117 af 5. dec. 2013 om bygherrens pligter, har bygherren ansvar for sikkerhedskoordinering i fællesområder, samt for at der udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed.

Stk. 2c. Bygherrens til enhver tid gældende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er ligeledes gældende for entreprisen.

Stk. 2d. Entreprenørens sikkerhedskoordinator ajourfører sammen med bygherrens projektleder eller dennes sikkerhedskoordinator, PSS for den enkelte entreprise. Til dette brug skal entreprenøren, inden arbejdernes igangsættelse i marken forsyne bygherren med påkrævede entreprisespecifikke data.

Stk. 2e. Bygherren eller dennes sikkerhedskoordinator afholder sikkerhedsmøder med deltagelse af entreprenørernes sikkerhedsansvarlige personer.

Stk. 2f. Entreprenørens indberetninger på sikkerhedsmøder skal som minimum dække følgende:

- antal uheld med fravær,
- antal uheld uden fravær,
- antal fraværsdage som skyldes uheld,
- antal præsterede manddage og
- antal manddages sygefravær.

Ændringer i arbejdet

§14. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren har ret til at udføre sådanne ændrin-

Ændringer i arbejdet

Ad. § 14, stk. 1. Samtidig med nærværende entreprise kan der blive udbudt henholdsvis udført enkelte større samlede arbejder. Bygherren kan udbyde sådanne arbejder i særskilte

ger, medmindre bygherren påviser særlige forhold, der begrunder, at bygherren lader andre udføre arbejdet.

entrepriser, når de i nærværende entreprise angivne mængder ville blive forrykket væsentligt ved at inkludere arbejderne heri.

Såfremt der er tale om ekstraarbejder, som efter bygherrens skøn ikke har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser, eller hvis andre forhold efter bygherrens skøn tilsiger det, kan bygherren lade ændringer eller ekstra arbejder udføre af en anden entreprenør. Entreprenøren er uberettiget til at anfægte bygherrens afgørelse i så henseende.

Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Det samme gælder parternes eventuelle krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af ændringen. Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale om ændringen. Forhandlinger herom må ikke medføre forsinkelse af arbejdets udførelse.

Ad. § 14, stk. 2. Ekstraarbejder omfattes af entreprisens bestemmelser.
Aftaler om ændringer i arbejdets art og omfang skal dokumenteres skriftligt. Aftalen er bindende for HOFOR Fjernkøling A/S, når den er dateret og underskrevet af Entreprenøren og Bygherren.

Intet ekstraarbejde må påbegyndes forinden der fra byggeledelsen/bygherrens tilsyn er fremsendt et tilsynsnotat til entreprenøren der beskriver ekstraarbejdet eller ændringsarbejdet. Entreprenøren fremsender umiddelbart herefter underskrevet og prissat aftaleseddel herom. Ændringer og ekstraarbejder skal opgøres separat, umiddelbart efter disses færdiggørelse og fremlægges senest ved næstkommende byggemøde. Ændringer og ekstraarbejder faktureres månedsvis på samme STA nr.

Overskrider værdien af tillægsarbejder 15% af entreprisesummen, dog minimum kr. 100.000, skal entreprenøren uopfordret øge sikkerhedsstillelsen således, at sikkerhedsstillelsen på den korrigerede entreprisesum udgør 10%. Reduceres værdien af entreprisen, gælder tilsvarende regel, men entreprenøren skal henvende sig skriftligt til bygherren.

Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i overensstemmelse hermed, medmindre der træffes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af entreprisesummen og inden for +/- 100 pct. af de enkelte poster i tilbudslisten.

Ad. § 14, stk. 3. Hvis opgørelse foretages på grundlag af opmåling, stiller entreprenøren vederlagsfrit fornødent personale til rådighed.

Såfremt der i udbudsbetingelserne er anført andre variationsgrænser, er disse gældende frem for de i stk. 3 anførte

Det står bygherren frit for, at forøge eller formindske den samlede entreprise med indtil 20

% af den aftalte entreprisesum ekskl. moms og inden for nævnte interval samt ændre omfanget af de enkelte poster med indtil 100%, uden at det aftalte prisgrundlag ændres, herunder lade enkelte arbejder under entreprisen udgå. Entreprenøren har krav på et rimeligt varsel om eventuel ændring.

Eventuelle ydelsesændringer afregnes efter bygherrens bestemmelse enten efter tilbud, i regning eller efter de i tilbudslisten anførte enhedspriser.

Ændringerne og ekstraarbejder indgår som dele af entreprisen, og afregnes på samme prisgrundlag og vilkår, som er gældende for entreprisen.

Bygherren har tillige ret til at foretage reguleringer inden for de nævnte grænser, uanset at der ikke måtte gælde enhedspriser i aftalen. I så fald foretages reguleringerne efter tilbudslistens priser.

Ved ændringer ud over de anførte grænser foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser eller priser, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede.

I begge tilfælde skal entreprenøren inden 14 kalenderdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent.

Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre andet er aftalt.

Ad. § 14, stk. 4. Ved ekstraarbejde accepteres et dækningsbidrag på 15% til dækning af entreprenøradministration m.v. ved ændringsarbejder som regningsarbejde.

Såfremt det påvises, at tilbudslisten ikke rummer relevante enhedspriser eller andre priser, hvorefter ekstraydelsen kan afregnes, kan bygherren forlange ændringer og ekstraarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde for nedenstående betaling:

a) De arbejdstimer, der er brugt til arbejdet multipliceret med en brutto timeløn, der er oplyst i tilbudet.

Såfremt en formand og eventuel byggepladstekniker udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, medregnes hans timer ved ovennævnte beregning. Er han kun delvis, men dog i væsentligt omfang beskæftiget ved arbejdet, vil hans timer efter aftale med bygherren forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen.

b) Beløb, som entreprenøren har udbetalt for materialer, der indgår blivende i bygværket, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes i entreprenørens tilgodehavende.

Det forudsættes, at materialer, forbrugsgods etc. indkøbes bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, mens kontantrabatter, årsbonus og lignende tilfalder entreprenøren.

Desuden betales entreprenørens faktiske udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet.

Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport mv., ekskl. moms, lægges et salær på 7%.

c) Godtgørelse af rene regningsbeløb fra underentreprenør med et salær på 5 %.

I tilfælde af, at arbejdet udføres af et konsortium, bortfalder salærdelen for sådanne regningsbeløb, hvor den enkelte deltager i konsortiet udfører ekstraarbejder som underentreprenør for dette.

Af de ovennævnte salærer samt den under a) nævnte bruttoløn afholder entreprenøren alle udgifter til al arbejdsledelse mv.(bortset fra løn til eventuelt medarbejdende formand eller byggepladstekniker, jf. a)) til forsikringer, admini-

stration samt tillæg for værktøj og mindre materiel med nyværdi mindre end kr. 5.000,- pr. enhed.

d) For større materiel, for hvilket der ikke er angivet enhedspriser i TBL, ydes der entreprenøren lejegodtgørelse for maskintid efter nærmere aftale. Til sådan lejebetaling lægges intet salær.

Arbejdssedler (dagrapporter) med angivelse af materiel, materialer og mandskab vedrørende regningsarbejder skal løbende afleveres til bygherren til godkendelse og påtegning senest 3 arbejdsdage efter hver arbejdsdag på det pågældende regningsarbejde.

Entreprenøren skal månedsvis fremsende specificeret regning over udført regningsarbejde med tilhørende bilag til dokumentation af de afholdte udgifter.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Vedrører formindskelsen arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang, mindrearbejdet medfører, at entreprisesummen formindskes med mere end 15 pct.

Bestemmelsen i §14, stk. 5, 1, gælder kun i det omfang, hvori entreprisesummen formindskes med mere end 15%. I det omfang, hvori formindskelsen udgør 15% eller mindre, gælder følgende:

Vedrører formindskelsen af arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, foretages reguleringen i henhold hertil, jf. §14, stk. 3.

Vedrører formindskelsen arbejder, hvorom der ikke gælder enhedspriser, beregnes reguleringen såvidt muligt på basis af og ved sammenligning med kontraktens priser. Entreprenørens mistede fortjeneste i anledning af formindskelsen erstattes ikke.

Uklarheder, hindringer eller lignende forhold
§15. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet.

Uklarheder, hindringer eller lignende forhold
Ad. § 15, stk. 1. Entreprenøren er forpligtet til skriftligt at advisere bygherren inden kontrakt om eventuelle manglende tegninger og oplysninger, fejl eller uoverensstemmelser i aftalegrundlaget eller uoverensstemmelser mellem projektet og forholdene i marken mv. så betids, at entreprisen ikke forsinkes af denne grund.

Undlader entreprenøren inden denne frist at dokumentere mængdeafvigelse, betragtes de

angivne mængder som godkendte. Samme ret og pligt påhviler bygherren.

Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren og følge dennes anvisninger.

Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette bygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal entreprenøren - mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor – bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider tab.

Ad. § 15, stk. 3. Entreprenøren har pligt til straks at påtale synlige fejl og mangler (herunder vedrørende dokumentation) ved tidligere udførte arbejder, som kan få indflydelse på entreprenørens egne ydelser. Tilsidesættes denne påtalepligt, påtager entreprenøren sig de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser af en eventuel senere udbedring.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder.

Ad. § 15, stk. 4. Dog kan entreprenøren ikke kræve ekstrabetaling for overvindelse af gener og ulemper, som skyldes hindringer, der er normalt forekommende for et arbejde af den aftalte art på det sted, hvor arbejdet udføres. Dette gælder, uanset om udbudsmaterialet indeholder oplysninger om sådanne hindringer eller ej.

Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdets videreførelse eller gør denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen mod godtgørelse til entreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre arbejdet, men alene det øvrige tab, entreprenøren lider.

Ad. 15, stk. 5. Princippet i § 15, stk. 5 finder tilsvarende anvendelse, hvis planlagte og aftalte arbejder standses som følge af et lovindgreb eller tilsvarende indgreb fra en offentlig myndighed, der hindrer at arbej-det gennemføres eller gør en gennem-førelse urimelig byrdefuld for bygherren.

Fortidsminder

Fortidsminder

§16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ændres eller flyttes.

Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af fortidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet skal standses i det omfang, det

Ad. § 16, stk. 2. For arbejder, der udføres i Københavns Kommune skal fund af for-tidsminder anmeldes til Københavns Bymuseum og byg-

berører fortidsmindet.

herren underrettes herom. Arbejdets må først genoptages efter aftale med bygherren.

Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der findes under arbejdet, afleveres til bygherren.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste fortidsminder på havbunden.

Bygherrens tilsyn
§17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, særligt udpeget af bygherren.

Bygherrens tilsyn
Ad. § 17, stk. 1. Bygherren etablerer en tilsynsorganisation og meddeler ved arbejdets start entreprenøren, hvorledes organisationen er opbygget og relateret til entreprisen.

Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.

Ad §17, stk.2.
Bygherrens tilsyn er til stede på pladsen eller vil kunne tilkaldes til at komme til pladsen på hverdage i tidsrummet kl. (09.00 – 15.00), hvis andet ikke er aftalt. Det kan ikke forventes, at tilsynet altid vil kunne komme samme dag, som tilkaldelse sker.

HOFOR Fjernkøling A/S eller dennes tilsyn har ret til at stoppe arbejdet såfremt miljø-mæssige krav til udførelsen ikke overholdes for eksempel med hensyn til støj, støv og vibrationer.

Entreprenøren skal, uden tidsmæssig eller økonomisk kompensation, acceptere at tilsynets svar på tekniske forespørgsler ikke altid vil kunne foreligge indenfor 12 timers sammenlagt normal arbejdstid.

Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over for entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes forhold.

Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for selv at føre kontrol.

Ad. § 17, stk. 4. Myndigheders, bygherrens og Tilsynets gennemgang af entreprenørens dokumentation, herunder arbejdsprocedurer tegninger, beregninger samt leverancer, sikker-

heds- og miljøforanstaltninger, arbejdsmetoder og udførte arbejder, fritager og/eller formindsker ikke entreprenøren for nogen del af hans ansvar for arbejdets kontraktmæssige udførelse.

Entreprenøren er således fuldt ud ansvarlig for entreprisens kontraktmæssige udførelse og kan ikke til støtte for en nedsættelse af et sådant ansvar påberåbe sig et muligt svigt fra bygherrens tilsynsførende.
Fejl fra andre entreprenørers side eller lignende fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar for egne ydelser.

Entreprenørens arbejdsledelse
§18. Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsentant over for bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.

Entreprenørens arbejdsledelse
Ad. § 18, stk. 1. Til ledelse og koordinering af samt kontrol med arbejdets udførelse kræves en byggepladsorganisation under ledelse af en arbejdsleder.
Bygherrens accept af entreprenørens organisation fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar for organisationens kvalitet og kapacitet.
Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale.

Entreprenøren skal etablere et byggepladskontor, der skal kende og være ajour med alle funktioner og beslutninger vedrørende planlægning, sikkerhed, kvalitetsstyring og miljøledelse, indkøb og personale i relation til entreprisen, således at bygherren kan modtage oplysninger herom fra det pågældende kontor.
Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med denne.

Entreprenørens arbejdsleder skal godkendes af bygherren, og må ikke udskiftes uden forudgående aftale med bygherren.
Såfremt entreprenøren ikke selv leder det daglige arbejde, skal han meddele byggeledelsen/bygherrens tilsyn, hvem der på hans vegne gør det.

Entreprenørens stedfortræder skal have samme kvalifikationer og skal have fuldmagt til på entreprenørens vegne at indgå bindende aftaler med bygherren eller dennes rådgivere.

I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Denne arbejdsleder skal være bemyndiget til at træffe bindende aftaler på entreprenørens vegne. Arbejdslederen skal være fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende arbejder og skal have det fornødne antal medarbejdere til rådighed.
Ledende personale må ikke udskiftes uden bygherrens samtykke.
Alle, der er beskæftiget hos entreprenøren eller hos dennes underentreprenører på HOFOR Fjernkøling A/S`s arbejdspladser skal overholde HOFOR Fjernkøling A/S`s alkoholpolitik.

Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræder skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.

Byggemøder

§19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til de entreprenører, bygherren har kontraheret med.

Ad § 19, stk. 1.Der skal som minimum afholdes byggemøde 1 gang om ugen. Entreprenøren og/eller bygherren indkalder til byggemøder.
Byggemøder afholdes på dansk.
Dersom entreprenøren eller bygherren ikke senest ved næstfølgende byggemøde gør indsigelse mod det i referatet anførte, betragtes referatet som godkendt og bindende for begge parter. Bemærkning herom skal optages i det følgende byggemødereferat. Parterne har dog altid ret til indsigelse inden 5 arbejdsdage fra modtagelsen af referatet.

Indsigelser som følge af stedfortræders manglende fuldmagt anerkendes ikke.
Entreprenøren skal til hvert byggemøde give detaljerede oplysninger om arbejdets stade, fremdrift og ressourceforbrug mv. Aktivitetsforløb i henhold til gældende tidsplan skal gennemgås, og fornøden dokumentation for gennemførelse af planlagte kritiske aktiviteter skal på forlangende forelægges.

Forud for hvert byggemøde skal entreprenøren aflevere skriftlige ugerapporter med angivelse af og oplysning om:

vejrforhold
spilddage

- arbejdets stade og fremdrift
- anvendt materiel
- arbejdsstyrken
- miljøforhold
- sikkerhedsforhold
- kvalitetsstyringsforhold
- afvigelser fra projektmaterialet
- aftaler med lodsejere

Byggemødereferatet skal have følgende faste punkter på dagsordenen:

- Mødedeltagere
- bemærkninger til forrige referat
- Næste bygge og sikkerhedsmøde
- Myndigheder
- Miljø forhold
- Byggeplads
- Mandskabsstyrke
- Materiel
- Arbejdets stade
- Kommendearbejder
- Tidsplan
- Spilddage
- Projektforhold
- Tekniske forhold
- Forhold til 3. part
- Kvalitetssikring
- Økonomi
- Ekstraarbejder
- Sikkerhedsforhold
- Eventuelt - øvrige forhold
- Udestående forhold fra tidligere møder

Referatet skal udsendes senest 4 arbejdsdage efter mødet afholdelse.

Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin stedfortræder deltage i byggemøderne.

Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille.

Samvirke med andre entreprenører
§20. Entreprenøren skal samvirke med andre entreprenører på byggepladsen og i tide forhandle med tilsynet, således at fejl og forsinkelser ved manglende samvirke mellem entreprenørerne undgås.

Samvirke med andre entreprenører
Ad. § 20, stk. 1. Hvis der indenfor entreprenørens arbejdsområde tidligere er udført arbejder i andre entrepriser, som skal danne udgangspunkt for entreprenørens arbejde, skal disse arbejder, før arbejdet påbegyndes, besigtiges af entreprenør og tilsyn. Konstaterede afvigelser fra de i nærværende entrepriseaftale beskrevne forudsætninger dokumenteres.

Såfremt entreprenøren tilsidesætter denne pligt, må han selv bære alle økonomiske og tidsmæssige følger af en eventuel senere udbedring.
Spilddage skal for, at kunne medregnes indberettes til bygherren inden 3 arbejdsdage

Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet
§21. Bygherren og entreprenøren skal over for hinanden angive, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren eller dennes stedfortræder, skal kunne tilkaldes.

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i udlandet, eller bosætter sig der efter aftalens indgåelse, skal den pågældende part opgive en person med bopæl eller hjemsted her i landet, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på partens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, og med hvem alle forhandlinger på den pågældende parts vegne kan føres med bindende virkning.

D. Bygherrens betalingsforpligtelse

Betaling
§22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren én gang hver måned ret til betaling for udført arbejde mv. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for.

D. Bygherrens betalingsforpligtelse

Betaling
Ad. § 22, stk. 1. Den anførte frist på 15 arbejdsdage ændres til: Løbende måned + 30 dage. Den anførte frist er tillige forfaldsdato for á conto begæringer. Er forfaldsdatoen en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes forfaldsdagen til førstkommende arbejdsdag.

Anmodning om a conto betaling skal være baseret på tilbudslistens enhedspriser og mængder.

Fakturaer, inklusive nødvendige bilag, skal være identificerbare med hensyn til indkøbs ordre-nummer (STA nr.) og entreprisens navn.

I tilfælde, hvor miljømæssige krav til udførelsen, for eksempel støj, støv og vibrationer, ikke er overholdt, forbeholder bygherren sig ret til at fradrage a conto beløbet, det afslag, som bygherren efter § 34, stk. 3, ville være berettiget til

ved arbejdets aflevering.

Fakturerer skal fremsendes elektronisk til HOFOR Fjernkøling A/S, Ørestad Boulevard 35, 2300 København S med angivelse af HOFOR Fjernkøling A/S`s ordrenr. og STA nr. for arbejdet.

Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler som anført i stk. 1 – tillige kræve betaling for materialer mv., som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for kontraktmæssig levering, jf. § 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævende betaling – inklusive moms – for de ikke-leverede materialer.

Ad. § 22, stk. 2. En forudsætning for betaling er, at:

dokumentation for opfyldelse af foreskreven kvalitet foreligger

disse materialer og leverancer individualiseres som bygherrens ejendom

entreprenøren yder fuld sikkerhed i form af betryggende bank- eller spare-kassegaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde.

Sikkerhedsstillelsen udformes i overensstemmelse med standardformuleringen i **bilag 1.** Alle omkostninger i forbindelse med sikkerhedsstillelsen afholdes af entreprenøren.

Opgørelse af udført arbejde skal være udformet pr. månedsskift, seperat for hver entreprise og være godkendt af bygherren før fakturering kan finde sted.

Bygherren betaler ikke for entreprenørens indkøb af materialer eller leverancer, før end de leveres på byggepladsen, med mindre det fremgår af den indgåede aftale.

I det omfang, der ydes betaling på bearbejdede eller uforarbejdede materialer og leverancer eller leverancer, som endnu ikke er leveret på byggepladsen, skal disse inden betaling være tydeligt udskilt og afmærket som bygherrens ejendom.

En forudsætning for forudbetaling er, at entreprenøren yder fuld sikkerhed på anfordring og uden rettergang i form af en sikkerhedsstillelse på 100 % af det begærede beløb inkl. moms. Sikkerheden kan reduceres med et beløb svarende til sikkerhedsstillelsen anført i § 6 stk.

Stk. 3. Betaling for materialer mv. mere end 20 arbejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen kan alene kræves, hvis der er oplyst

Ad. § 22, stk. 3. Forudbetaling finder kun sted, såfremt dette er krævet i tilbuddet med en konkret angivelse af de emner, der ønskes forud-

herom i tilbudet.

betaling på, samt i hvilken takt forudbetalingen ønskes og under forudsætning af efterfølgende accept af bygherren.

Såfremt allerede leverede materialer bortfjernes fra arbejdspladsen eller forringes inden leverancens anvendelse, efter at levering har fundet sted, er ansvaret herfor alene entreprenørens.

Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan. Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret.

Ad. § 22, stk. 4. Der betales efter stk. 1. Såfremt en entreprenør ønsker fordeling efter en betalingsplan, skal dette oplyses i tilbuddet.

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling kræves efter reglen i stk. 1.

Ad. § 22, stk. 5. Entreprenøren opnår ikke ekstrabetaling for selvvalgt weekend- og helligdagsarbejde.
Ej heller ved forsinkelse iht. udbudstidsplan på grund af manglende bemanding op til forsinkelsen

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal reguleres som følge af ændringer i indeks, overenskomstmæssige arbejdslønninger, materialepriser mv., finder reguleringen sted i forbindelse med betalingen for de dele af arbejdet, der berøres af ændringen. Reguleringen sker på grundlag af entreprenørens dokumenterede opgørelse.

Ad § 22, stk. 6. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, kan der foretages prisregulering. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks Omkostningsindeks for anlæg.
Entreprisen skal udføres til fast pris over hele perioden. Prisregulering af entreprisen vil ikke finde sted.

Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren en endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav – bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om i slutopgørelsen.

Stk. 7. Entreprenørens slutregning, der er at opfatte som saldokvittering fremsendes til bygherren senest 35 arbejdsdage efter afleveringen af den pågældende entreprise.

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til bygherren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen – for hovedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbejder – bortset fra dem, der er nævnt

i § 36, stk. 1 – er fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage.

Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger.

Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen.

Ad. § 22, stk. 10. Fristen 15 arbejdsdage ændres til: Løbende måned + 30 dage.

Tilføjelsen til § 22, stk. 1, gælder.

Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage.

Ad. § 22, stk. 11. Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette fra kravets forfaldstid efter tilsvarende regler.

Renter betales kun i de tilfælde, hvor tilføjelsen til § 22, stk. 1, ikke er opfyldt, og først fra udløbet af den angivne periode.

Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal han straks give entreprenøren skriftlig meddelelse herom.

Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal bygherren betale tilgodehavender, som parterne er enige om.

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav, finder reglerne i § 46 anvendelse, hvis en part begærer det.

Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbejdets standsning, kan bygherren for entreprenørens regning udbetale arbejdsløn, som entreprenørens ansatte har til gode.

Entreprenørens ret til at standse arbejdet

§23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skriftligt varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet.

Entreprenørens ret til at standse arbejdet

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse arbejdet ved bygherrens konkurs eller betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at bygherren ikke har stillet – eller på entreprenørens opfordring ikke straks stiller – betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen.

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse

§24. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af

1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, jf. § 14,
2) bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse,
3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out eller hærværk,
4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller
5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold.

Ad. § 24, stk. 1. Forholdene nævnt i § 24, stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse, såfremt de griber ind i entreprenørens ydelser og kun i det omfang de påberåbte forhold i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i tidsplanen og dermed forsinker arbejdet.

Entreprenøren kan ikke påberåbe sig formente økonomiske krav mod bygherren eller andre som grundlag for tidsfristforlængelse.

Tvistigheder mellem bygherren, byggeledelsen/tilsynet, underentreprenører, leverandører og andre berettiger ikke entreprenøren til tidsfristforlængelse eller til at udskyde arbejdet.

Ad 3): Arbejdskonflikter mellem entreprenøren og hans personale, som ikke er led i en arbejdskonflikt på arbejdsmarkedet, berettiger ikke til tidsfristforlængelse.

Ad 4):

Kræver entreprenøren tidsfristforlængelse i forhold til punkt 4, skal entreprenøren dokumentere at de nævnte kriterier er opfyldt. Endvidere skal arbejdet have været standset eller forhindret på grund af de nævnte forhold.

Ad 5): Entreprenøren kan ikke få tidsfristforlængelse for forsinkelse, der skyldes forsinkelse fra myndigheders, koncessionerede selskaber, offentlige værkers eller andre entreprenørers side, såfremt han ikke har foretaget forskreven eller i øvrigt nødvendige tilkaldelser af disse så betids, at forsinkelse under normale forhold kunne være undgået. Det samme gælder, hvor entreprenøren ikke har tilkaldt byggeledelse og/eller tilsyn til besigtigelse af dele af arbejdet, bedømmelse af udtagne prøver eller lign. så betids, at forsinkelse under normale forhold kunne være undgået.
Ad§ 24 stk. 1 pkt. 4. Arbejde løbende i vinterperioden kan stoppes af bygherren, hvis omkostninger til vinterforanstaltninger bliver urimelig store. Entreprenøren og/ eller bygherren kan stoppe arbejdet såfremt det ikke kan udføres konditionsmæssigt. Arbejdet kan ligeledes stoppes af øvrige myndigheder ud fra hensyn til sikkerhed og snerydning. I tilfælde af stop i

arbejdet i vinterperioden ydes der ingen økonomisk kompensation til entreprenøren. Der gives dog tidsfristforlængelse på igangværende projekter.

I tillæg til ovenstående henvises generelt til Vintertillægget (Vinterbekendtgørelsen, bekendtgørelse 477 af 18.maj 2011), som omfatter særlige vinterforanstaltninger og vintervedligeholdelse, ved udførelse af arbejder for bygherren i perioden 1.november til 31.marts.

Arbejdets art	Jan	Feb	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Jord, Kloak, Dræn Vand	4	3	2	2	1	2	2	2	2	3	3	4
Betonarb	4	4	3	1	1	2	0	1	2	2	2	2
Murerarb	4	4	2	1	1	0	0	1	1	2	2	3
Elementarb	4	4	3	1	1	0	0	1	1	2	3	3
Tagarb	5	5	3	2	1	2	0	2	3	3	3	3

Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.

Ad. § 24, stk. 2. Bygherren kan, mod betaling af dokumenterede udgifter, kræve entreprenørens ret til tidsfristforlængelse elimineret ved forcering og/eller flytning af aktiviteter, hvis dette med rimelighed kan kræves.

Entreprenøren er pligtig til omgående og uden merudgift for bygherren, at iværksætte foranstaltninger så som indsættelse af ekstra mandskab, overarbejde, skifteholdsarbejde, weekendarbejde o. lign., for at indhente undervejs opståede ansvarspådragende forsinkelser i egne arbejder med henblik på opfyldelse af de stipulerede tidsfrister.

Tidsplanen omfatter normalt kun ydelser på byggepladsen, hvorfor værkstedsarbejder, elementproduktion o. lign. skal udføres inden det tidspunkt, der i arbejdsplanen er angivet som begyndelsestidspunkt for den hertil svarende del af entreprisen på selve byggepladsen.

Entreprenøren får kun tidsfristforlængelse for arbejdsafbrydelser som følge af ledningsomlæg-

	ninger, såfremt disse har været uforudseelige og merarbejdet går udover 10 % af restentreprisesummen
Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal bygherren snarest muligt underrettes skriftligt. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.	
Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse **§25.** Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende.	**Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse** Ad. § 25, stk. 1. Ved ansvarspådragende forsinkelse ifalder entreprenøren bod. Der er i tidsplanen angivet bodsbehæftede start, delterminer og slutterminer. Dagboden for overskridelse af disse terminer for hver påbegyndt dag samt weekender og helligdage fremgår af Ad. § 25, stk. 2. Hvis entreprenøren ikke leverer arbejdet, dokumentationen eller efterfølgende mangeludbedring rettidigt, og dette ikke skyldes force majeure eller de i § 24, stk. 1, nr. 1) anførte tilfælde, er bygherren berettiget til at afgive et påkrav om, at levering skal finde sted inden udløbet af en frist fastsat af bygherren, hvilken frist ikke skal være kortere end 10 kalenderdage, og såfremt entreprenøren ikke overholder denne nye frist, kan bygherren hæve aftalen. Force majeure skal i nærværende betingelser omfatte de i købelovens § 24 opregnede tilfælde.
Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover.	Ad. § 25, stk. 2. Bodstørrelserne er som følger: For igangsætningsfrister: kr. 5.000 pr. arbejdsdag For deltidsfrister: kr. 10.000 pr. arbejdsdag For færdiggørelsesfristen: kr. 10.000 pr. arbejdsdag. Bod størrelserne er akkumulerende, og en given bod vil ikke ophøre med at blive pålagt, selv om en senere tidsfrist også udløser en bod. Bodsbeløbene vil blive fratrukket entreprenørens tilgodehavende. Dagsbodsfrister fremgår af Hovedtidsplan.
Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres byg-	*Stk. 3.* Bygherren forbeholder sig ret til at modregne dagbod eller erstatning i entreprenørens

herrens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse
§26. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at bygherren eller anden entreprenør udsættes for forholdene nævnt i § 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5). Bygherren har samme ret ved ændringer som nævnt i § 24, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal entreprenøren snarest muligt underrettes skriftligt. Bygherren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse
§27. Entreprenøren har ret til erstatning for det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes
1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og denne har udvist fejl eller forsømmelse, eller
2) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. § 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse.

Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelsen kan henføres til
1) § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller
2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af nærværende bestemmelses stk. 1 eller stk. 3.

Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har tilgodehavende jf. § 22, stk. 1.

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse
Ad. § 27 stk. 1. Såfremt en entreprenør mener at have lidt tab som følge af de i § 27 stk. 1, nr. 1) og 2) nævnte forhold, skal alle krav i anledning heraf fremsættes skriftligt over for bygherren senest 10 dage efter, at entreprenøren er eller burde være blevet opmærksom på det forhold, der har forvoldt det påståede tab. Hvis entreprenørens krav ikke fremsættes rettidigt, anses kravet for frafaldet.

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt samtidigt med den i § 24, stk. 3, omtalte påberåbelse af ret til tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt.

Bygherren kan med varsel på 5 dage bede arbejde standset såfremt anden entreprenørs hindrer arbejdets fremdrift.

Ad. § 27 stk. 1. De i § 27 stk. 1. beskrevne regler finder tilsvarende anvendelse ved krav om godtgørelse.

lidt, dog uden entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab.

Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren hverken ret til erstatning eller til godtgørelse.

F. Arbejdets aflevering

Afleveringsforretningen

§28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet herfor (færdigmelding). Bygherren indkalder derefter entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygher-

F. Arbejdets aflevering

Afleveringsforretningen

Ad. § 28, stk. 1. Den i § 28, stk. 1 anførte frist fastsættes til 28 kalenderdage.

Entreprisen vil først kunne afleveres, når den er fuldført i sin helhed.

Entreprenøren skal inden fremsendelse af afleveringsbegæring foretage en fuldstændig gennemgang af samtlige ydelser (inkl. eventuelle underentrepriser), herunder krævet dokumentation, omfattet af entreprisen.

Det detaljerede resultat af gennemgangen skal sammen med entreprenørens mangelliste fremsendes sammen med begæringen som dokumentation for, at entreprisen kan forventes afleveringsklar på det ønskede afleveringstidspunkt jf. bl.a. 28.2.1 og 28.2.2. Entreprenørens mangelliste og bygherrens eventuelle registreringer skal gennemgås, justeres og eventuelt suppleres med en fælles besigtigelse, som skal gennemføres af bygherren og entreprenøren senest 28 arbejdsdage før det ønskede afleveringstidspunkt. Senest arbejdsdagen før aflevering skal entreprenøren oplyse hvilke mangler han har afhjulpet efter den fælles besigtigelse.

Entreprenøren indestår ved sin underskrift for, at alle under hans entreprise (inkl. eventuelle underentrepriser) forekommende arbejder og leverancer er udført i overensstemmelse med det aftalte.

Sammen med færdigmelding skal der afleveres:

- kopi af de udfyldte kontrolplaner, og dokumentation for, at entreprenøren på systematisk måde har gennemført en samlet slutkontrol af det byggeri, der er omfattet af færdigmeldingen.

Ad. § 28, stk. 2. En mangel anses for væsentlig,

ren, når afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når entreprenøren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. punktum.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtlige entrepriser være færdiggjort, før bygherren skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog være aftalt eller fremgå af omstændighederne, at entrepriser eller dele af disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres hver for sig.

Stk. 5. Ved anlægsarbejder – bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 – afleveres de enkelte entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgår af omstændighederne.

såfremt manglen på en ikke ubetydelig måde hindrer, sinker eller fordyrer påbegyndelse eller fremdrift af anden entreprise eller ibrugtagning af den af entreprisen omfattede del af anlægget. Mangler, som medfører væsentlige sikkerhedsrisici, betragtes som væsentlige mangler.

Ved væsentlige mangler i forbindelse med afleveringen af arbejdet forstås herudover blandt andet manglende dokumentation for udførte tests, CE-dokumentation, kvalitets-miljø og kontroldokumentation, drifts- og vedligeholdelsesinstrukser, måle- og indreguleringsrapporter. og som udført tegninger.

Også et stort antal i sig selv uvæsentlige mangler kan statuere væsentlighed.

Ad. § 28, stk. 4. Hvis entrepriser eller dele af disse tages i brug før afleveringsforretningen, skal der før ibrugtagningen gennemføres en "teknisk aflevering", dvs.:

- at § 12, stk. 4 træder i kraft
- at der skal udfærdiges et dokument, som skal benyttes i forbindelse med den egentlige aflevering
- at der senere afholdes afleveringsforretning for de samlede arbejder

Hvis de arbejder, der var omfattet af den tekniske aflevering, ikke opfylder de stillede krav, skal der tages stilling til, om det manglende skyldes bygherrens ibrugtagning eller de af en entreprenør, efter den tekniske aflevering, udførte arbejder.

Afleveringsprotokol

§29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et dokument (afleveringsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå af dokumentet.

Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren.

Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleveringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om afleveringsforretningens gennemførelse og om indholdet af afleveringsprotokollen.

Afleveringsprotokol

Ad. § 29, stk. 1. Afleveringsprotokollen udfærdiges af tilsynet.

Ad. § 29, stk. 3. Afleveringsprotokollen betragtes som godkendt, såfremt der ikke fremsættes indsigelse herimod af enten entreprenøren eller bygherren inden 10 arbejdsdage efter afleveringsforretningen.

G. Mangler ved arbejdet

Mangelsbegrebet

§30. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15, foreligger der en mangel. Det samme gælder, hvis entreprenøren ikke har leveret anden aftalt ydelse i forbindelse med arbejdet.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, foreligger der mangler. Dette gælder dog ikke

1) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at kontraktmæssige materialer

G. Mangler ved arbejdet

Mangelsbegrebet

Ad. § 30 stk. 1. Almindeligt forekommende slid på roterende dele på kølemaskiner og pumper - så som lejer, pakdåser, stempelringe og lignende - anses ikke som en mangel så længe sliddet er i overensstemmelse med det forventelige, antallet af driftstimer taget i betragtning.

Ad. § 30, stk. 3. Enhver fejl, mangel eller uhensigtsmæssighed, som entreprenøren er ansvarlig for, der opdages under/efter entreprisens aflevering, men inden den 2 års-afhjælpningsperiode udløb, opfattes som en mangel og skal bringes i orden af entreprenøren uden udgift uden vederlag og uden tidsfristforlængelse for bygherren, på hvilket tidspunkt de end konstateres.
Bygherrens gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for at levere kontraktmæssig ydelse.

Sammenhold i øvrigt tilføjelserne til § 10, stk. 1.

ikke findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, indførselsforbud eller lignende, eller

2) når bygherren har krævet anvendelse af bestemte materialer, og entreprenøren godtgør, at muligheden for at fremskaffe disse i kontraktmæssig stand må anses for udelukket ved forhold, som entreprenøren ved aftalens indgåelse ikke burde have taget i betragtning.

I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren om opståede eller mulige hindringer, jf. § 15.

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen.

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette tidspunkt kan konstateres eller er skjulte.

Ad. § 30, stk. 4. Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning, jf. § 12, stk. 4, registreres ved afleveringen i det omfang, disse ikke er afhjulpet forinden.

Mangler påvist ved afleveringen

§31. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises ved afleveringen.

Mangler påvist ved afleveringen

Ad. § 31, stk. 1. Såfremt afhjælpning af en mangel kræver indgreb i en anden entreprenørs ydelse, skal bygherren være berettiget til at anvende denne anden entreprenør til at udbedre mangler på dennes arbejde for den entreprenørs regning, i hvis entreprise manglerne foreligger.

Fristen for afhjælpning af mangler vil blive fastsat under hensynstagen til afprøvning og idriftsætningsaktiviteterne

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 – eller efter at have modtaget entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning har fundet sted – mener, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler, der stadig påberåbes.

Ad. § 31, stk. 3. Udbetaling af sidste del af entreprisesummen i forbindelse med aflevering kan først finde sted, når samtlige de af bygherren anførte mangler er udbedrede. Den i § 22 stk. 1 angivne betalingsfrist er først at regne fra den dato, hvor samtlige udbedringer er gennemført.

Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks de påviste mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34.

Mangler påvist efter afleveringen

§32. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 3.

Mangler påvist efter afleveringen

Ad. § 32, stk. 1. Entreprenøren har pligt til at afhjælpe mangler indtil det tidspunkt, hvor et mangelansvar måtte være bort-faldet.

Entreprenøren har kun ret til at afhjælpe mangler i indtil 2 år, hvorefter bygherren er berettiget til at lade manglerne afhjælpe for entreprenørens regning af en anden entreprenør.

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Afhjælpning af en mangel kan udskydes til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved 1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke forværres derved, og at udskydelsen ikke medfører ulempe for bygherren.

Ad. § 32, stk. 3. 1-års eftersyn ændres til 2 år.

Fejl og mangler i garantiperioden, der forårsager driftsstop på køleforsyningsanlæggene, skal forsøges udbedret indenfor en frist på 24 timer, fra oplysning om driftsstop er modtaget fra bygherren, overskrides denne frist forbeholder bygherren sig ret til at lade de pågældende fejl og manglerne udbedre for entreprenørens regning

Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden udløbet af fristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af de påberåbte mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34.

Ad. § 32, stk. 4. Er manglen af en sådan beskaffenhed, at en afhjælpning ikke kan bringe leverancen i konditionsmæssig stand, er bygherren berettiget til at fratage entreprenøren leverancen eller kræve omlevering.

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for entreprenørens regning, når afhjælpning er uopsættelig, og entreprenøren ikke er i stand til umiddelbart at foretage afhjælpning. Det samme gælder, når bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke foretager afhjælpning på rette måde eller uden ufornødent ophold.

Ad. § 32, stk. 5. Som mangler, for hvilke udbedring er uopsættelig, anses altid mangler, der hindrer, sinker eller fordyrer opstart eller fremdrift af andre entrepriser eller ibrugtagning og idriftsættelse af den af entreprisen omfattede del af anlægget (driftsstop på køleforsyningsanlæggende), herunder mangler hvis manglende udbedring

forringer sikkerhed og sundhed.

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv.

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv.

§33. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for entreprenørens regning, jf. §§ 31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer dog i alle tilfælde retten til afslag, jf. § 34.

Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen

Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen

§34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i § 31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan bygherren – i stedet for at lade manglerne udbedre for entreprenørens regning – kræve et afslag i entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig, samt i tilfældene nævnt i § 33.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb, det ville have kostet at afhjælpe manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter, fastsættes afslaget efter bygherrens valg skønsmæssigt eller på en af følgende måder:

1) enten som forskellen mellem den aftalte entreprisesum og den entreprisesum, der måtte antages at være blevet aftalt, hvis der var indgået aftale om arbejdet i den foreliggende stand,
2) eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes værdi uden mangler og arbejdets værdi i den foreliggende stand.

Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve entrepriseaftalen som følge af mangler gælder reglerne i § 40.

Entreprenørens ansvar for følgeskader

Entreprenørens ansvar for følgeskader

§35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses

Ad. § 35, stk. 1 Entreprenøren er ansvarlig overfor bygherren for udgifter og tab som følge af entreprenørens eller hans folks handlinger eller undladelser, med mindre entreprenøren kan godtgøre, at disse ikke kan tilregnes ham eller

for tilsikret.

hans folk som fejl eller forsømmelse. Entreprenøren er herunder ansvarlig for enhver skade, hans arbejder tilfører eksisterende bygninger, anlæg og installationer på ejendommen.

Entreprenøren er ansvarlig for skade på tredjemands person eller gods, forårsaget af entreprisearbejderne, herunder ethvert ansvar for skade på omliggende ejendomme eller veje, enten et sådant ansvar måtte have karakter af et culpaansvar eller basere sig på strengere ansvarsnormer.

Entreprenøren hæfter for eventuelle udgifter til rengøring ved afhjælpning af mangler.

Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Ad. § 35, stk. 2. Den nævnte begrænsning gælder dog ikke, såfremt skadevolder har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Mangelansvarets ophør

§36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil skal bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer, finder ikke anvendelse i disse tilfælde.

Mangelansvarets ophør

Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, for hvilke det gælder,

1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid,
2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller
3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra entreprenørens side.

Stk. 3. Ved anlægsarbejder – bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1 – ophører mangelansvaret efter dansk rets almindelige regler, med mindre andet er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis mangelansvaret herefter ophører efter dansk rets almindelige regler, skal følgende gælde:

1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sikkerheden ændres til, at sikkerheden ophører.

Ad. § 36, stk. 3. Mangelansvaret for anlægsarbejder og dertil knyttede bygningsarbejder ophører 10 år efter afleveringen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

2) Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i § 10, stk. 4, om leverandøransvar.
3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. § 32, stk. 1, ændres til 1 år.
4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn finder ikke anvendelse.

H. 1- og 5-års eftersyn

H. 1- og 5-års eftersyn

1-års eftersyn
§37. Bygherren indkalder entreprenøren til en gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest et år efter afleveringen.

Ad. § 37, stk. 1. Gennemgangen finder sted senest to år efter afleveringen.

Afhjælpningsperioden ændres fra 1 år til 2 år, hvis der ikke er anført en anden periode i kontrakten/accepten.

5-års eftersyn
§38. Bygherren indkalder entreprenøren til en afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygherren til eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel.

5-års eftersyn
Ad. § 38. § 38 udgår i sin helhed.

Fælles regler for eftersyn
§39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38, stk. 1, skal være skriftlig og ske med højst 60 og mindst 15 – ved hovedentreprise dog mindst 20 – arbejdsdages varsel.

Fælles regler for eftersyn

Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et dokument (eftersynsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærkninger.

Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren.

Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved eftersynet, kan dette gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om eftersynets gennemførelse og

Ad. § 39, stk. 4. Eftersynsprotokollen betragtes som godkendt, såfremt der ikke fremsættes indsigelse herimod senest 10 arbejdsdage efter gennemførelse af eftersynet.

om indholdet af eftersynsprotokollen.

I. Særligt om ophævelse

Bygherrens hæveret
§40. Bygherren kan – efter skriftligt påkrav til entreprenøren – hæve entrepriseaftalen

1) hvis der – uden ret til tidsfristforlængelse – foreligger en væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til arbejdets udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige ulemper for bygherren, eller
2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for bygherren, medmindre dennes interesser er tilstrækkeligt tilgodeset på anden måde, f.eks. gennem adgangen til at standse udbetalingerne eller ved stillet sikkerhed, eller
3) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler.

I. Særligt om ophævelse

Bygherrens hæveret
Ad. § 40, stk. 1. Bygherren har ret til hel eller delvis ophævelse af entrepriseaftalen, såfremt der under arbejdets gang indtræder yderligere sådanne forsinkelser, at der er væsentlig risiko for, at en mellemtermin eller en afleveringstermin ikke kan overholdes, og en hel eller delvis ophævelse af entreprisen muliggør, at forsinkelsen undgås eller mindskes ved overførelse af dele af arbejdet til anden entreprenør.

Hvis det af bygherren vurderes at dele af det udførte arbejde ikke er udført i henhold til aftale og at det er af en sådan karakter, at det kan medføre forsinkelser, forbeholder bygherren sig ret til at få arbejdet udført af anden entreprenør. Arbejder, der under sådanne forhold er udført af anden entreprenør udføres for entrepriseholders regning.

Som væsentlig misligholdelse der berettiger bygherren til at hæve entrepriseaftalen henregnes, ud over hvad der følger af AB 92, § 40, bl.a.:

a) hel eller delvis standsning af arbejdet, som ikke skyldes indgribende forstyrrelser i arbejdets gang forårsaget uden entreprenørens skyld af forhold, som han ikke er herre over, så som krig, ildsvåde, strejke eller lockout som led i videregående arbejdskonflikt på arbejdsmarkedet, usædvanlige naturbegivenheder eller helt usædvanligt vejrlig,

b) anvendelse af ukontraktmæssige materialer, som efter tilsynets afgørelse er uanvendelige,

c) i tilfælde af entreprenørens konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. jf. herved AB 92 § 42, såfremt der ikke inden 8 dage, efter opfordring hertil fra bygherrens side, stilles betryggende sikkerhed for restentreprisens udførelse ved en af bygherren godkendt leder.

d) såfremt den af entreprenøren tegnede

ansvarsforsikring, jf. AB 92, § 8 stk. 3, bringes til ophør og ikke straks sættes i kraft igen.

e) Udskiftning uden bygherrens samtykke af underentreprenør(er), som har projekteringsopgaver, anses som en væsentlig misligholdelse fra entreprenørens side, der berettiger bygherren til at hæve kontrakten.

f) Bygherren kan også hæve entrepriseaftalen i tilfælde af grovere eller gentagne brud på sikkerheds-bestemmelserne.

Entreprenørens hæveret

§41. Entreprenøren kan – efter skriftligt påkrav til bygherren – ved væsentlig forsinkelse hæve entrepriseaftalen i det tilfælde, der er nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2), hvis bygherren ikke udfolder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt.

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere – efter skriftligt påkrav til bygherren – hæve entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens side foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for entreprenøren. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis entreprenørens interesser er tilstrækkeligt tilgodeset gennem adgangen til at standse arbejdet eller ved stillet sikkerhed.

Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv.

§42. Ved en parts konkurs kan den anden part straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord, eller partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at parten må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Hæveretten er dog betinget af, at parten ikke har stillet – eller

Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv.

Ad. § 42, stk. 3. Entreprenøren eller dennes bo er pligtig at stille betryggende sikkerhed for restentreprisens udførelse i fuldt omfang, også selv om sikkerheden går ud over den sikkerhedsstillelse, der er stillet i henhold til § 6 og § 7.

Dagbod kan modregnes i entreprenørens tilgo-

på den anden parts opfordring ikke straks stiller – betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan den anden part hæve entrepriseaftalen, hvis dette kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et påkrav fra den anden part dokumenterer, at betingelserne for selskabets opløsning ikke er til stede, eller hvis parten stiller fuldstændig sikkerhed for aftalens opfyldelse.

Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.

En parts død

En parts død
§43. Dør en part, og boet behandles som gældsfragåelsesbo, finder bestemmelserne i § 42, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt i stk. 1 er dødsboet og arvingerne berettiget til at indtræde i entrepriseaftalen, jf. dog stk. 3. Det samme gælder partens ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo. Indtrædelsesretten er betinget af, at der enten er eller bliver stillet betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædelsesretten tillige betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet, som bygherren ikke kan fremsætte berettigede indvendinger imod. Er arbejdet af en sådan særlig karakter, at det som følge af entreprenørens død ikke kan forventes behørigt færdiggjort, kan indtræden ikke finde sted.

Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.

Fælles regler om ophævelse

Fælles regler om ophævelse
§44. Ophævelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver aftalen, sørge for, at der skriftligt indkaldes til en registreringsforretning (stadeforretning), der skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, afholdes registreringsforretning dog tidligst 1 arbejdsdag efter dehavende eller der kan gøres udlæg i entreprenørens sikkerhedsstillelse.

indkaldelsesskrivelsens fremkomst.

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges et dokument (registreringsprotokol), der beskriver omfang og kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet underskrives af parterne, medmindre registreringen foretages af en syns- og skønsmand udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 45.

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke er repræsenteret ved registreringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om registreringens gennemførelse og om registreringsprotokollens indhold.

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på bygherrens vegne, berettiget til at benytte entreprenørens materialer og materiel, som befinder sig på pladsen, hvis fjernelse forinden arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. Der ydes sædvanligt vederlag for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler.

J. Tvister

Syn og skøn

§45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne eller for at sikre bevisets stilling ønskes udmeldt syn og skøn, fremsættes begæring herom til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, København.

Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være ledsaget af

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse parters adresse og telefonnummer,
2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort redegørelse for sagen, og som indeholder de spørgsmål, hvorom skønsmandens erklæring ønskes (skønstemaet),
3) de dokumenter, der er af betydning for sagen,

J. Tvister

Syn og skøn

Ad. § 45, stk. 1. Tvistigheder mellem bygherren og entreprenøren samt tvistigheder entreprenører, underentreprenører eller leverandører imellem berettiger ikke nogen til unødigt at udskyde eller forsinke arbejder.

4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske kvalifikationer hos skønsmanden og
5) angivelse af, om forretningen mod betaling af et særligt gebyr ønskes fremmet som hastesag.

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil, kan der udmeldes to, eller under ganske særlige omstændigheder flere skønsmænd. Der skal ved afgørelsen heraf tages hensyn til parternes ønske.

Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil. Hvis begæring om voldgiftsbehandling af tvisten er indgivet, jf. § 47, tager Voldgiftsretten stilling til fremsatte begæringer om supplerende syn og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller anden skønsmand.

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring om skønsforretningen, hæfter for udgifterne herved, herunder skønsmandens honorar, der fastsættes af Voldgiftsnævnet. Hvis tvisten eller en del deraf indbringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og dens nødvendighed i betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald skønsmandens honorar.

Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører), gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende parter.

Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv.

§46. På en parts begæring kan Voldgiftsnævnet udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, jf. § 6, stk. 7, og § 7, stk. 3, og om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i tilfælde af parternes uenighed som nævnt i § 22, stk. 14.

Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv.

Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter bestemme, at beslutningen skal træffes af flere sagkyndige.

Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplysninger mv. som fremgår af § 45, stk. 2. Kopi af begæringen fremsendes samtidig til den anden part i entrepriseaftalen.

Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for modparten til at afgive et indlæg. Den sagkyndige kan - hvor der er særlig anledning dertil - give parterne adgang til at fremkomme med yderligere et indlæg inden udløbet af en kort frist, som den sagkyndige fastsætter. Efter udløbet af fristen træffer den sagkyndige snarest muligt og inden 15 arbejdsdage beslutning om, i hvilket omfang udbetalingskravet skønnes begrundet, og hvem der skal betale udgifterne, herunder den sagkyndiges honorar. Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af honoraret.

Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbetaling til private bygherrer og til entreprenører betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og om betingelserne for dens udbetaling eller ophør. Ved begæring om udbetaling af bygherrens sikkerhedsstillelse kan den sagkyndige i særlige tilfælde endvidere henvise entreprenøren til at anlægge voldgiftssag efter § 47.

Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 med indtil 10 arbejdsdage.

Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen.

Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig beslutning gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Voldgift **Voldgift**

§47. Tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed,

København, hvis afgørelser er endelige.

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indlevering af klageskrift, der stiles til Voldgiftsnævnet.

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde:
1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse parters adresse og telefonnummer,
2) klagerens påstand samt en kort fremstilling af de kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, og
3) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som klageren agter at påberåbe sig. Dokumenterne skal være vedlagt.

Stk. 4. Voldgiftsretten består – jf. dog stk. 5 og 6 – dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens præsidium, udpeget af præsidiets formand, dels af 2 sagkyndige, som efter sagens beskaffenhed udpeges af Voldgiftsnævnet for hvert enkelt tilfælde. Præsidiets formand kan bestemme, at en af suppleanterne i dette skal fungere som voldgiftsrettens formand.

Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres retten med yderligere 2 medlemmer af præsidiet eller dets suppleanter. De dermed forbundne merudgifter fordeles i forbindelse med Voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om sagsomkostninger. Det kan da bestemmes, at de udgifter, der er en følge af rettens supplering, skal udredes af den part, der har rejst krav herom, når retten skønner, at det ikke var tilstrækkeligt begrundet at fremsætte kravet.

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgiftsretten bestå alene af 1 medlem.

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sagerne gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. I øvrigt gælder lov om voldgift.

Stk. 8. Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører), gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende parter.

4. Byggeplads

4.1. Generelt

Udover bestemmelser om byggepladsen, er der i dette kapitel desuden angivet oplysninger af orienterende art om, hvem der udfører de forskellige byggepladsforanstaltninger. Ydelserne i forbindelse med de forskellige byggepladsforanstaltninger fremgår af de relevante arbejdsbeskrivelser.

Specificering af ydelserne vil normalt være angivet i arbejdsbeskrivelsen, men der kan desuden være henvist til specificering fx i byggesagsbeskrivelsen eller på tegninger.

4. Byggeplads

Byggepladsen er beliggende indenfor et område hvor Kvæsthusselskabet (KVS) ligeledes har igangværende byggearbejder bl.a. med råhus, kompletterings- og teknikentreprise for anlæg af P-hus.
HOFOR havvandskammer på området er dog helt separeret fra disse arbejder, og har hermed alene arbejder tilhørende nærværende entreprise.

Byggepladsindretning uden for kammeret, dvs. på terræn, finder sted på et område hvor KVS belægningsentreprise udfører færdige belægningsarbejder i perioden.
Der skal derfor koordineres med disse arbejder.

Det skal i tilbuddet indregnes at oplag af materialer, materialecontainere og lign. skal flyttes to gange i byggeperioden for at gøre plads til belægningsarbejder på området.
Placering af oplagsplads på terræn vil i perioden være beliggende i forskellige placeringer, men indenfor en ca. afstand fra montageåbningen på 50m.
Mandskabs- og mødeskure er placeret andetsteds på KVS byggeplads – der henvises til billagte byggepladsplan vedr. dette.

Det påhviler entreprenøren at informere alle personer tilknyttet byggepladsen samt materiale transporter m.m. om regler vedr. brugen af ordensregler, tilkørselsveje, instrukser der fremgår af skiltning, påbud, anvisninger.
Eventuel ventetid pga. manglende information er bygherren uvedkommende.

4.2. Bestemmelser

4.2.1. Myndighedsforskrifter

Varmt arbejde (tagdækning, vinkelslibning mv.) skal udføres under overholdelse af

DBI Vejledning 10, del 1 - Varmt arbejde, brandsikringsforanstaltninger, 2. udgave, November 2008, 88 sider
DBI Vejledning 10, del 2 - Varmt arbejde, uden-

dørs. 2. udgave, November 2008, 91 sider.
DBI Vejledning 10, del 3 - Varmt arbejde, indendørs 1. udgave, November 2008, 85 sider.
Der alle er udgivet af Dansk Brandteknisk Institut

4.2.2. Myndighedstilladelser og anmeldelser

De respektive entreprenører skal rettidigt indhente de fornødne tilladelser og foretage de fornødne anmeldelser.

4.2.3. Andre bestemmelser

4.3. Overdragelse og aflevering

Det påhviler entreprenøren at retablere de arealer, der ikke indgår i det færdige arbejde, men som entreprenøren anvender i forbindelse med udførelsen af arbejdet, således at de fremstår som ved overtagelsen – dog kun i det omfang, det ikke strider mod dansk rets almindelige erstatningsregler.

4.3. Overdragelse og aflevering

Bygherren foretager egen registrering og foranlediger inden arbejdets påbegyndelse afholdelse af et vejsyn med deltagelse af byggeledelsen.

Entreprenøren skal foretage en registrering af de bygningsdele, der findes i eller grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet. Eventuelle skader skal være registreret før arbejdets påbegyndelse.

Desuden skal den eksisterende tilstand af veje, fortove, kantsten omkring byggeplads fotoregistreres med henblik på retablering til mindst samme tilstand som eksisterende forhold ved afleveringen.

Der gøres opmærksom på, at entreprenøren overtager en bygning med færdigetablerede overflader. Det påhviler entreprenøren at udføre passende afdækning af vægge og gulve mv. så disse ikke beskadiges i udførelsesperioden. Eventuelle skader skal udbedres af entreprenøren forud for aflevering.

4.4. Eksisterende forhold

Bygninger, overkørsler, fortove, veje, master, ledningsføringer, gårdanlæg, hegn, skilte, træer, buske og lignende må ikke beskadiges.

Der skal tages de nødvendige forholdsregler for beplantningens bevarelse. Beskæring af træer og buske må ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse.

4.4. Eksisterende forhold

De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af tegningsmaterialet.

Det påhviler entreprenøren at foretage alle anmeldelser til ledningsejerne (offentlig myndighed, koncessioneret selskab, privatperson eller selskab) og at udføre arbejdet i overensstemmelse med dennes anvisninger.

Forud for gravning i nærheden af eksisterende ledninger skal entreprenøren hidkalde ejerne for påvisning af ledningerne.

Hvis gas-, vand-, afløbs- samt andre ledninger skal afskæres fra hovedledningerne, sker det ved entreprenørens foranstaltning og for dennes regning og ansvar.

4.5. Bygherrens afsætninger
Afsætning udover bygherrens afsætninger skal være indeholdt i de enkelte entrepriser.

4.5. Bygherrens afsætninger

4.6. Byggepladsens indretning

4.6. Byggepladsens indretning

4.6.1. Byggepladstegning
Sikkerhedskoordinatoren forestår ajourføringen af byggepladstegningen, fx som led i færdiggørelsen og ajourføringen af *Plan for Sikkerhed og Sundhed*.

4.6.1. Byggepladstegning
Byggepladsens indretning fremgår af byggepladstegningerne. Der gøres opmærksom på at byggepladsens indretning skal ændres i byggeperioden, se pkt. 4.1.

4.6.2. Byggepladsens afgrænsning
Byggepladsens afgrænsning fremgår af byggepladstegningen. Ønsker en entreprenør et byggepladsareal udover det, der er vist på byggepladstegningen, skal vedkommende selv indhente de nødvendige tilladelser til dette efter forudgående aftale med byggeledelsen.

4.6.2. Byggepladsens afgrænsning
Det kan ikke påregnes at byggepladsen afgrænsning kan ændres udover de forhold som er beskrevet i pkt. 4.1

4.6.3. Byggepladsens indhegning

4.6.3. Byggepladsens indhegning
KVS byggeplads er indhegnet af KVS som i byggeperioden ligeledes står for evt. ændringer af denne.
I nærværende entreprise er indeholdt indhegning med betonklodser og trådhegn (H=2m) omkring eget byggepladsområde på terræn.

4.6.4. Aflukning

4.6.4. Aflukning
KVS forestår den daglige åbning og aflukning af hele byggepladsen.

Undtaget er dog selve kammeret samt pladsområde for materialer/materialecontainere som selv entreprenør skal åbne forud for arbejdets opstart, og aflåse ved arbejdstids ophør. Bygherre udleverer nøgler og låse hertil.

4.6.5. Vagtordning

4.6.5. Vagtordning
KVS har vagtordning for byggepladsen som omfatter aflåsning af KVS byggepladsen.

4.6.6. Tyverisikring

4.6.6. Tyverisikring
Bygherren etablerer ikke tyverisikring.
Det påhviler de enkelte entreprenører selv at sikre sig mod tyveri af materiel, værktøj, materialer m.m.

4.6.7. Skiltning
Hver entreprenør skal sørge for navneskilt på dørene til egne skurvogne.

Hver entreprenør er selv ansvarlig for skiltning i og/eller omkring eget arbejdsområde.

4.6.7. Skiltning
Al skiltning varetages af KVS i fællesområder.
Øvrige skilte i byggepladsområdet er indeholdt i nærværende entreprise.
Entreprenør skal levere skilt iht. gældende lovgivning til fælles byggepladsskilt.

Ved interimstrapper opsættes skilt med teksten: På trappe: Max XXX kg/m^2.

Der må i øvrigt ikke opsættes skilte uden nærmere aftale med bygherre tilsyn.

4.6.8. Afskærmning/afspærring over for tredjemand
Det påhviler hver entreprenører at sikre sig, at færdsel omkring bygning og mod vej sikres mod vedkommendes nedfaldende bygningsmaterialer, værktøj mv.

4.6.8. Afskærmning/afspærring over for tredjemand

4.7. Byggepladsens færdselsarealer

4.7. Byggepladsens færdselsarealer

4.7.1. Parkering

4.7.1. Parkering
Entreprenøren skal selv medtage udgifter til parkering.

Privat- og arbejdsparkering på byggepladsernes arealer er ikke tilladt, dog undtagen af og pålæsning af byggematerialer som skal foregå kortvarigt.
KVS har aftale med firma (ParkZone) som udsteder bøder såfremt der parkeres ulovligt.

4.7.2. Udendørs færdselsarealer

De udendørs færdselsarealers placering og omfang fremgår af byggepladstegningen.

Byggepladsvejene kan forudsættes anvendt til tunge transporter fx elementvogne, jordtransporter og betonkanoner. De kan desuden forudsættes afvandet og vejrligssikret i fornødent omfang.

De udendørs færdselsarealer må på intet tidspunkt spærres helt eller delvist uden tilladelse fra byggeledelsen.

For byggepladsen gøres specielt opmærksom på flg.:

KVS byggeplads:
Max belastning af kørevejen: Fladelast max. 5 kN/m2. Hjullast: max. 85 kN/hjul.

Max. belastning på nyanlagte belægninger på pladsen: 8 tons akseltryk. (lille lastbil).

Det påhviler den enkelte entreprenør at meddele byggeledelsen om særligt pladskrævende og tunge transporter med behov for afspærring af færdselsarealer senest 3 dage før transportens ankomst til byggepladsen.
De udendørs færdselsarealer må på intet tidspunkt spærres helt eller delvist uden tilladelse fra byggeledelsen.

4.7.3. Færdselsarealer i bygninger

Færdselsarealer i bygninger må på intet tidspunkt spærres helt eller delvist uden tilladelse fra byggeledelsen.

4.7.3. Færdselsarealer i bygninger

Fælles færdselsarealer til byggepladserne fremgår af byggepladsplanen.

Adgangsveje skal til alle tider være ryddelige og der må ikke opmagasineres, henstilles ”droppes” materiale i disse områder.

4.7.4. Afdækning af huller i færdselsarealer

Huller i færdselsarealer såsom lyskasser, brønde mv. afdækkes med dæksler og plader, der er fastholdt.

Ansvaret for afdækning herunder vedligeholdelse påhviler den entreprenør, der udfører hultagningen.

Eventuel midlertidig fjernelse, afskærmning ved og retablering af afdækninger af hensyn til en entreprenørs arbejde udføres af den pågældende entreprenør.

4.6.8. Afskærmning/afspærring over for tredjemand

Entreprenøren skal etablere, vedligeholde og bortskaffe:
Interimsdæksler/afdækninger af krydsfiner for åbninger til kammer. Disse skal være udført vandtætte og være fastholdt for sideværts påvirkning.
Ved hul for permanent nødluge samt hovednedgangsluge, skal der etableres interimsløsning med ”hus” af tømmer/krydsfinerkonstruktion, højde ca. 2,3m og med dør 1x2m i én side. Døre skal være sidehængslede og udstyret med stalddørsgreb.

4.7.5. Etablering af rækværk i færdselsarealer

Der opsættes rækværker langs alle færdselsarealer, hvor der er et niveauspring på mere end 2 m.

4.7.5. Etablering af rækværk i færdselsarealer

Nærværende entreprise står for levering, opsætning, vedligeholdelse, flytning samt nedtagning af interimstrapper, -gangbroer m.m.
Desuden pladeafdækninger af trapper og galle-

Eventuel midlertidig fjernelse af rækværker af hensyn til en entreprenørs arbejde udføres af den pågældende entreprenør. Entreprenøren etablerer nødvendige afværgeforanstaltninger før fjernelse af rækværket, og retablerer rækværket efter endt arbejde.

rier såfremt det er nødvendigt ift. arbejder i forskellige højder.

4.7.6. Belysning af færdselsarealer
Omfanget af byggepladsbelysningen fremgår af byggepladstegningen.

4.7.6. Belysning af færdselsarealer
KVS etablerer, vedligeholder og nedtager udvendig belysning på fælles færdselsarealer i terræn.

I nærværende entreprise er indeholdt:

Belysning af færdselsarealer i kammer. Færdselsarealer i kammer belyses med orienteringslys med minimum 25 lux. Belysningen sker med lyskæder.

Belysning af færdselsarealer på entreprisens egen oplags/materialeplads.

Byggepladsbelysningen styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgn- og ugeprogram og gangreserve.

Elforbruget til belysning af færdselsarealer betales af bygherren.

4.7.7. Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer
Vejrligsforanstaltninger planlægges iværksat så betids og i et sådant omfang, at de er i stand til at afbøde vejrligets indflydelse på tidsfrister og kvalitet.

Snerydning og tilsvarende arbejder skal så vidt muligt foretages inden normal arbejdstids begyndelse.

4.7.7. Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer
Varetages af KVS på fælles færdselsarealer.

Varetages i denne entreprise på entreprisens egen oplags/materialeplads samt i kammer.

4.7.8. Oprydning og renhold af færdselsarealer
Entreprenøren skal til stadighed medvirke til at holde færdselsarealer ryddelige.

Hvis en entreprenørs egne arbejder eller transport af materialer medfører spild på færdselsarealerne, skal entreprenøren straks sørge for fjernelse – også hvis spildet sker uden for byggepladsen.

4.7.8. Oprydning og renhold af færdselsarealer
Entreprenøren skal dagligt rydde op og rengøre efter egne aktiviteter.

Entreprenøren skal efter behov dog mindst en gang om ugen – normalt på ugens sidste arbejdsdag – rydde op og rengøre efter egne aktiviteter. Byggeledelsen kan pålægge en entreprenør at koordinere oprydning og renhold med eventuelle andre entreprenører i et fælles område.

Fjernelse af støv i bygningen skal ske ved støvsugning.

Følges byggeledelsens anvisninger ikke vedrørende oprydning og renhold, kan byggeledelsen lade arbejdet udføre for entreprenørens regning. Udgiften hertil fratrækkes entreprenørens tilgodehavende.

4.8. Skurby og oplagsplads

4.8.1. Skurforhold

Skurbyens placering fremgår af byggepladstegningen.

Placering af de enkelte entreprenørers skure aftales med byggeledelsen, hvis ikke andet er angivet.

4.8. Skurby og oplagsplads

4.8.1. Skurforhold

I denne entreprise etablereres og fjernes følgende skure:

- Skurvogne med toilet, bad, håndvaske, omklædningsfaciliteter samt spiseplads til 10 pers.
- Møde- og kontorskur til afholdelse af byggemøder mv. Skuret indeholder møderum mv. samt separate kontorer til brug for byggeledelse og fagtilsyn. Skuret har toilet og håndvask.

Skure skal kunne stables og må ikke være letvogne/campingvogne.
I denne entreprise forestås det daglige renhold og drift af skure, og er ansvarlig for opfyldning af sæbe, toiletpapir, papirhåndklæder mv. Desuden kaffe, kaffefilte og lign.
Mødeskur skal være inkl. kaffemaskine og elkedel.
Retablering af terræn (grus) efter skurby, foretages af denne entreprise.

4.8.2. Oplagsplads

Oplagspladsers placering fremgår af byggepladstegningen.

Oplagsplads for de enkelte entreprenører inden

4.8.2. Oplagsplads

Denne entreprise vedligeholder, og retablerer den på byggepladstegningen anviste oplagsplads for egne arbejder i hele byggeperioden. Oplagspladsen vil ændre placering i perioden,

for det i projektet fastlagte samlede oplagsareal aftales med byggeledelsen. Oplagring af materialer på færdselsarealer må ikke finde sted.

efter nærmere anvisning fra bygherre.
Belægning vil være grus/færdig pladsbelægning af beton.
Der kan ikke påregnes oplagsplads i bygning.

4.8.3. Teltværksteder

Teltværksteder kan kun tillades etableret af de enkelte entreprenører i det omfang, dette fremgår byggepladstegningen.

Materialecontainere leveres og opstilles i denne entreprise for egne arbejder.

4.8.4. Affaldshåndtering og affaldscontainer

Den enkelte entreprenør er pligtig til løbende at fjerne sit affald fra arbejdssteder og oplagspladser mv. og henlægge affaldet i containere eller bortkøre det direkte.

Alle entreprenører skal sortere og behandle bygningsaffald i henhold til de kommunale regler herom.

Containere placeres i henhold til byggepladstegningen.

4.8.4. Affaldshåndtering og affaldscontainer

I denne entreprise er indeholdt mærkning med affaldsfraktioner og tømning af affaldscontainere i byggeperioden samt efterfølgende fjernelse iht. vedlagte miljø krav.
Ovennævnte for egne arbejder.

Bygningsaffaldet skal sorteres i følgende fraktioner:

- Metal og jern
- Beton og sten
- Brandbart affald
- Rent træ
- Ren mineraluld
- Transportmateriale af LDPE plast
- Byggeaffald øvrigt
- Aflåste containere til kemikalieaffald

Emballage mv. skal slås sammen og anbringes i containere, så det fylder mindst muligt.

Alle udgifter til bortskaffelse af affald fra de opstillede containere – herunder miljø- og affaldsafgifter – afholdes af entreprenøren.

Affald skal kildesorteres iht. Københavns kommunens affaldsregulativ.

4.8.5. Belysning i skurby og på oplagsplads

4.8.5. Belysning i skurby og på oplagsplads

KVS varetager udendørs belysning i skurbyområdet.

I denne entreprise etablereres, vedligeholdes og fjernes belysning med minimum 25 lux på egne færdselsarealer i egne skure, og på egen

oplagsplads.

4.8.6. Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads

Vejrligsforanstaltninger planlægges iværksat så betids og i et sådant omfang, at de er i stand til at afbøde vejrligets indflydelse på tidsfrister og kvalitet.

Snerydning og tilsvarende arbejder skal så vidt muligt foretages inden normal arbejdstids begyndelse.

4.8.6. Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads

KVS varetager vejrligsforanstaltninger i skurby. Dog er etablering af eltracing og varmeovne til egne skure indeholdt i denne entreprise.

I denne entreprise etablereres, vedligeholdes og fjernes belysning med minimum 25 lux på egne færdselsarealer, og på egen oplagsplads.

4.8.7. Oprydning og renhold i skurby og på oplagsplads

De enkelte entreprenører har pligt til løbende at foretage oprydning og på deres respektive oplagspladser.

Følges byggeledelsens anvisninger ikke vedrørende oprydning og renhold, kan byggeledelsen lade arbejdet udføre for entreprenørens regning. Udgiften hertil fratrækkes entreprenørens tilgodehavende.

Der skal i denne entreprise, minimum 2 gange om ugen fejes på oplagsplads.

4.8.8. Forbindingskasse

4.8.8. Forbindingskasse

I denne entreprise, leveres forbindingskasse og øjenskyl og har ansvaret for, at den til enhver tid indeholder de nødvendige rekvisitter jf. Arbejdstilsynets krav hertil.

Forbindingskasse er placeret i Mandskabsskuret, og skal være tilgængelig, når der arbejdes på pladsen.

4.8.9. Brandslukningsmateriel

4.8.9. Brandslukningsmateriel

I denne entreprise leveres brandslukningsmateriel til egne skure, til egen oplagsplads og i egne arbejdsområder.

4.9. Arbejdsområder

4.9. Arbejdsområder

4.9.1. Afdækning af huller i arbejdsområder

Huller i arbejdsområder såsom etagedæk, tagflader mv. afdækkes med dæksler og plader, der er fastholdt.

Ansvaret for afdækning herunder vedligeholdel-

se påhviler den entreprenør, der udfører hultagningen.

Eventuel midlertidig fjernelse af, afskærmning ved og retablering af afdækninger af hensyn til en entreprenørs arbejde udføres af den pågældende entreprenør.

4.9.2. Etablering af rækværk i arbejdsområder

Rækværker opsættes langs alle frie dækkanter, hvor arbejdsdæk, arbejdsplatforme, stilladsgulve, gangbroer mv. ligger mere end 2 m over terræn.

Eventuel midlertidig fjernelse af rækværker af hensyn til en entreprenørs arbejde udføres af den pågældende entreprenør. Entreprenøren etablerer nødvendige afværgeforanstaltninger før fjernelse af rækværket, og retablerer rækværket efter endt arbejde.

4.9.2. Etablering af rækværk i arbejdsområder

Alle nødvendige interimsrækværker i kammer på arbejdsplatforme, stilladsdæk, mv. skal være indeholdt. Arbejdet indeholder etablering, løbende ændringer samt fjernelse og bortskaffelse af disse.

4.9.3. Belysning i arbejdsområder

Entreprenøren skal selv sørge for belysning til brug for udførelse af eget arbejde i arbejdsområder.

I denne entreprise etableres orienteringslys i kammer, alle etager og områder, på 25 lux.

4.9.4. Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder

Vejrligsforanstaltninger planlægges iværksat så betids og i et sådant omfang, at de er i stand til at afbøde vejrligets indflydelse på tidsfrister og kvalitet.

Snerydning og tilsvarende arbejder skal så vidt muligt foretages inden normal arbejdstids begyndelse.

4.9.4. Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder

I denne entreprise skal etableres, vedligeholdes og afrigges kombineret varme og affugtning af kammer. Der skal medregnes 2 stk. 8kW varme/affugtere i perioden.

4.9.5. Oprydning og renhold i arbejdsområder

Det påhviler hver enkelt entreprenør til stadighed at holde arbejdsområderne ryddelige og rengjorte for affald, materialer og værktøj samt flytte eller fjerne samme, hvis det er hindrende for byggeriets fremme.

Byggeledelsen kan pålægge en entreprenør at koordinere oprydning og renhold med eventuelle andre entreprenører i et fælles arbejdsområde.

I denne entreprise foretages daglig oprydning og renholdelse/rengøring af byggepladsområdet.

Fjernelse af støv i bygninger skal ske ved støvsugning.

Følges byggeledelsens anvisninger ikke vedrørende oprydning og renhold, kan byggeledelsen lade arbejdet udføre for entreprenørens regning. Udgiften hertil fratrækkes entreprenørens tilgodehavende.

4.10. Tekniske hjælpemidler

4.10. Tekniske hjælpemidler

4.10.1. Kraner og materielhejse
Hvis entreprenøren vælger at benytte kran og/eller hejse udover det, der er angivet i udbudsmaterialet, skal entreprenøren skriftligt redegøre for opstilling, strømforsyning, brug og vedligeholdelse, før kranen eller hejsen efter byggeledelsens godkendelse tages i brug.

Opstilling af kraner og hejse må kun ske efter aftale med byggeledelsen.

4.10.1. Kraner og materielhejse
Der opstilles ikke kraner til fri afbenyttelse.

4.10.2. Personelevator

4.10.2. Personelevator

4.10.3. Stillads
Den enkelte entreprenør skal selv sørge for stilladser til eget brug.

Opstilling og nedtagning af stilladsmaterialet skal ske efter aftale med byggeledelsen.

Stilladser skal forsynes med tydelig skiltning hvoraf fremgår opstiller, lejer og tilladelig belastning.

Entreprenøren skal medvirke til at rationalisere den samlede byggeplads ved at tillade andre entreprenører at benytte stilladserne, når dette er hensigtsmæssigt og kan ske uden væsentlige gener for opstiller/lejer, og uden at stilladserne lider overlast. Entreprenøren er pligtige til i god tid at træffe aftale herom med byggeledelsen.

4.10.3. Stillads

4.11. Forsyning til byggeplads

4.11. Forsyning til byggeplads

4.11.1. Vand og afløb
Der etableres det på byggepladstegningen an-

4.11.1. Vand og afløb
I denne entreprise levereres, tilsluttes, vedlige-

førte antal tapsteder.

De enkelte entreprenører skal selv sørge for og afholde udgifter til tilslutning af vand og afløb til egne skure. Tilslutning sker fra tapsteder og afløbsstudse vist på byggepladstegningen.

holdes og fjernes interimsvand og afløb til egne skurvogne og møde- og kontorskur samt interimsvand til byggepladsen.

Der henvises i øvrigt til byggepladstegningerne.

Forsyningerne etableres i frostsikker udførelse.

Vandforbrug og vandafledningsafgift betales af bygherren.

4.11.2. El

Der etableres de på byggepladstegningen viste eltavler.

De enkelte entreprenører skal selv sørge for og afholde udgifter til tilslutning af eget elmateriel til tavlerne.

Bygherren kan ikke gøres ansvarlig for afbrydelser i elforsyningen.

De enkelte entreprenører skal hver dag ved arbejdets ophør frakoble egne undertavler.

4.11.2. El

I denne entreprise etablereres, vedligeholdes og fjernes elforsyningen til byggebrug for egne arbejder. . Der etableres supplerende 63 A elforsyning for Teknikentreprenørens drift af svejsepladser.

Der etableres vedligeholdes og fjernes elforsyning til:

- Egne mandskabs- og møde-/kontorskur.
- Materialecontainere mv.
- Byggepladsområdet i kammeret.

Elforbruget betales af bygherren.
Der henvises til byggepladstegningerne.

Entreprenøren er ansvarlig for lovpligtigt eftersyn af elinstallationerne angivet på byggepladstegningerne.

4.11.3. Telefon & EDB

Hver entreprenør må selv foranledige og bekoste oprettelse af abonnement, tilslutning og drift af telefon.

4.11.3. Telefon & edb

4.12. Særlige forhold ved bygninger i brug

4.12. Særlige forhold ved bygninger i brug

4.12.1. Arbejdsbetingelser generelt

Er lokaliteterne i brug i byggeperioden, skal der tages særligt hensyn hertil.

Følgende er gældende, når der arbejdes i eller ved bygninger, der er i brug.

Entreprenøren skal bemande opgaven med personer, der kan tage det fornødne hensyn til beboere/ansatte. Hvis en person gentagne

4.12.1. Arbejdsbetingelser generelt

Arbejde må tidligst påbegyndes kl. 7.00 og afsluttes kl. 18.00.
Udendørs støjende arbejder må først finde sted efter kl. 8.00.

gange ikke tager behørigt hensyn, vil byggeledelsen kunne bortvise personen fra pladsen.

Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for eventuelle beboere/ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner.

Der må ikke benyttes radio og lignende på lokaliteten.
Adgang til lokaliteter i brug skal ske efter følgende regler:

Alle entreprenørens ansatte, der ønsker adgang til lokaliteterne skal have udstedt et identitetskort. Entreprenøren har pligt til omgående at anmelde et eventuelt mistet ID-kort.

Nøgler til boliger administreres som følger:

Ikke relevant.

Forud for arbejdets påbegyndelse modtager entreprenøren nøgler til lejlighederne. Der kan være beboere der, i stedet for at udlevere nøglen, vil være hjemme i perioden kl. 8-16.

Entreprenørens entrepriseleder skal føre en kvitteringsliste for nøgler, så han altid vil kunne redegøre for, hvem der har nøglerne. Kvitteringslisten skal være tilgængelig for byggeledelsen.

Nøgler, der ikke er i brug, skal opbevares i aflåst sikkerhedsboks, som igen anbringes i en aflåst container. Bortkommer en nøgle, skal entreprenøren straks informere beboeren og byggeledelsen herom, og der skal iværksættes en omstilling af låsen for entreprenørens regning.
De udleverede nøgler må ikke kopieres.

Boligerne skal til enhver tid holdes aflåst, dvs. både når der arbejdes i boligen, og når boligen er forladt.

4.12.2. Beboerinformation

4.12.2. Beboerinformation
Ikke relevant

4.13. Ordensregler
Opmærksomheden henledes på, at byggepladsen ligger i nærhed til hoteller hvilket skal iagt-

tages ved færdsel på området. Byggeledelsens anvisninger i den forbindelse skal straks efterfølges.

Det påhviler entreprenøren at tilse og håndhæve, at det mandskab, herunder også chauffører beskæftiget med materialeleverancer, nøje overholder de ordensregler og instrukser, der fremgår af skiltning, påbud, anvisninger.

- De enkelte arbejder skal planlægges og udføres, således at gener for øvrige brugere i omkringliggende bygninger bliver så små som muligt. Støj- og støvgener skal minimeres mest muligt.

- Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive forebyggelse af støjgener såfremt disse kan forventes at forekomme. Proceduren skal afleveres til tilsynet.

- Bygherren behandler eventuelle forhold vedr. støjgener ud fra miljøstyrelsens gældende anvisninger, herunder vejledning vedr. "ekstern støj fra virksomheder", vejledning nr. 5/1984.
  Der skal vælges maskiner og arbejdsmetoder, således at omgivelserne generes mindst muligt af støj og vibrationer. Københavns Kommunes grænseværdier vedrørende støj og vibrationer i anlægsfasen skal overholdes.

  Grænseværdier for støjniveau målt udendørs Kbh. kommune:
  Mandag - fredag kl. 07.00-19.00 og lørdage kl. 08.00-17.00: 70 dB(A)
  Andre tidsrumt: 40 dB(A)
  Nat kl. 22.00-07.00: 55 dB(A)

  Grænseværdier for bygningstransmitteret støj på bygge og anlægsarbejder i Kbh. kommune, målt indendørs i beboelses og kontorlokaler:

  Mandag - fredag kl. 07.00-19.00 og lørdage kl. 08.00-17.00: 55 dB(A)

  Kontorlokaler uden for disse tidsrum: 40

dB(A)
beboelseslokaler uden for disse tidsrum: 25 dB(A)

Nat kl. 22.00-07.00: 40 dB(A)

Bortset fra maksimalværdien er grænserne for støj er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A).

- **Vibrationsgener**

- Mennesker:
  Til at imødegå vibrationsgener overfor mennesker må de målte maksimalværdier i de nærmest liggende boliger ikke overstige 75 dB (KB-vægtet accelerationsniveau) og 85 dB i øvrige områder.

  Vibrationer, mærkbare:
  Ved bygge- og anlægsarbejder gælder følgende grænser, L_{aw} (KB-vægtet accelerationsniveau):
  Boliger i "rene" boligområder: 75 dB(KB)
  Boliger i områder med blandet bolig/erhverv: 80 dB(KB)
  Erhvervsbebyggelse: 85 dB(KB)Entreprenøren skal i tvivlstilfælde ved vibrationsmålinger dokumentere, at kravene er opfyldt.
  Målingerne af vibrationer skal udføres i henhold til Miljøstyrelsens retningslinier for måling og vurdering af vibrationer i det eksterne miljø ifølge Nyt fra Miljøstyrelsen nr. 2. december 1983.

- **Grænseværdier for vibrationer på bygge og anlægsarbejder i Kbh. kommune:**

Boliger i rene boligområder:	75 DB
Boliger i områder med blandet bolig/erhverv: 80	80 DB
Erhvervsbebyggelse	85 DB

- Værdierne er angivet som KB-vægtet acce-

lerationsniveau

- Støjende anlægsarbejder (herunder vibrering og ramning af spuns må som udgangspunkt kun forekomme på hverdage mellem kl. 09.00 og 18.00. Overskridelse af disse tidsrum ved specielle typer af arbejder kræver tilladelse fra tilsynet eller Københavns Kommune.

- Adgang til de aktuelle arbejdsområder skal ske via de af byggeledelsen anviste adgangsveje. Ophold i og passage gennem øvrige områder vil ikke blive accepteret.
- Renholdelse af områder uden for de anviste arbejdspladsområder, påhviler den entreprenør der forårsager tilsmudsning eller spild af enhver art. Renholdelsen skal udføres så snart tilsmudsning er konstateret eller påpeget af bygherre eller tilsyn.
- Arbejde uden for normal arbejdstid skal oplyses til byggeledelsen i god tid.
- Tilsynet skal i god tid adviseres, når ovennævnte regler ikke kan overholdes, og tidspunkt for udførelse vil herefter blive aftalt skriftligt.

4.13.1 Hjelmpåbud

Der er hjelmpåbud for alle i hele byggeperioden med mindre andet er aftalt.

4.13.2 Forhold mod brand

Af hensyn til brandfare, skal alt arbejde på byggepladsen følge bestemmelserne angivet i DBI Vejledning 10, del 1 - Varmt arbejde, brandsikringsforanstaltninger, 2. udgave, November 2008, 88 sider
DBI Vejledning 10, del 2 - Varmt arbejde, udendørs. 2. udgave, November 2008, 91 sider.
DBI Vejledning 10, del 3 - Varmt arbejde, indendørs 1. udgave, November 2008, 85 sider.
samt cirkulære om instruks for brandværnsforanstaltninger under byggearbejder på fredede bygninger.
Det er ikke tilladt at anvende vinkelslibere etc. indendøre.

4.13.3 Fotografering

Det er forbudt, uden forudgående skriftlig tilladelse fra byggeledelsen at fotografere eller

optage video af byggeriet, såvel set udefra som inde i bygningen.

4.13.4 Alkohol

Der må ikke drikkes alkohol på områderne, hverken på selve byggepladsen eller i mandskabsmodulerne.

4.13.5 Rygning

Rygning er ikke tilladt i bygninger. Der opstilles askestandere ved udvalgte indgange til bygningerne.

4.13.6 Arbejdsredskaber

Entreprenøren skal stille med alt nødvendigt udstyr og materiel til gennemførelse af entreprisen i henhold til betingelserne i aftalegrundlaget.

Entreprenøren har det fulde ansvar for materiellets styrke og sikkerhed.

Såfremt der benyttes anden entreprenørs udstyr, afregnes der direkte mellem parterne, idet forholdet er bygherren uvedkommende.

5. Sikkerhed og sundhed

5.1. Generelt

Der henvises til ”Arbejdsmiljøkrav til HOFOR´s anlægsprojekter” Varme. Version 6. december 2013.

5.1.1. Organisation

5.1.2. Sikkerhedsmøder

Sikkerhedskoordinatoren indkalder til sikkerhedsmøde samt udarbejder referat. Samtlige firmaer på pladsen skal være repræsenteret ved møderne ved en ledelsesansvarlig samt en medarbejdersikkerhedsrepræsentant, hvis der er krav om en sikkerhedsgruppe.

Eventuelle bemærkninger til sikkerhedsmødereferatet skal fremføres på det første efterfølgende sikkerhedsmøde. Sker dette ikke, vil referatet blive betragtet som godkendt.

5.2. Plan for sikkerhed og sundhed

Den person, til hvem bygherren har overdraget pligten til at færdiggøre og ajourføre Plan for Sikkerhed og Sundhed samt pligten til at koordinere sikkerhedsarbejdet, benævnes sikkerhedskoordinatoren.

Entreprenøren skal medvirke ved sikkerhedskoordinatorens færdiggørelse og ajourføring af *Plan for Sikkerhed og Sundhed*.

Anmeldelse af byggepladsen til arbejdstilsynet foretages af sikkerhedskoordinatoren inden arbejdets påbegyndelse.

Tilsynet med de påbudte sikkerhedsforanstalt-

5. Sikkerhed og sundhed

5.1.1. Organisation

Der henvises til byggesagsbeskrivelsens afsnit 2.5 Projektorganisation.

5.1.2. Sikkerhedsmøder

Der holdes koordinerende sikkerhedsmøde med entreprenørerne fra havvandskammeret hver 2. uge med mødepligt.

Der holdes koordinerende sikkerhedsmøde med Kvæsthusselskabet hver 2. uge med mødepligt.

5.2. Plan for sikkerhed og sundhed

Bygherren har overdraget sin forpligtelse til at færdiggøre og ajourføre *Plan for Sikkerhed og Sundhed* samt koordineringspligten til HOFOR miljø afd. Sikkerhedskoordinator er Malu Cordius.

Der henvises til Plan for Sikkerhed og Sundhed samt byggepladstegning der er gældende for entreprisen.

ninger påhviler den entreprenør, der udfører dem.

Hvis en anden entreprenørs sikkerhedsforanstaltninger er til hinder for eller utilstrækkelige til en entreprenørs arbejde, skal førstnævnte uden udgift for bygherren afbøde sådanne forhold. Ved ophold i eller afslutning af det pågældende arbejde skal entreprenøren etablere henholdsvis retablere sikkerhedsforanstaltningerne, så alle sikkerhedskrav til stadighed er opfyldt.

Overdragelse af entreprenørens ansvar for tilsyn og vedligeholdelse af de respektive sikkerhedsforanstaltninger kan alene ske ved skriftlig aftale efter godkendelse fra sikkerhedskoordinatoren.

5.3. Arbejdsmiljø

5.3.1. Generelt

5.3.2. Begrænsning af støjgener

Entreprenøren skal vælge materiel, som giver mindst mulig støj til brugeren af materiellet samt til øvrige personer på arbejdspladsen.

For de personer, som anvender støjende udstyr, skal reglerne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 63 af den 6. februar 2006 overholdes. Det betyder, at ingen personer – heller ikke i anden entreprise – må udsættes for en støjbelastning over 85 dB(A) uden brug af høreværn. Ved støjniveauer over 80 dB(A) skal der stilles høreværn til rådighed.

5.3.2. Begrænsning af støjgener

5.3.3. Begrænsning af skader og gener fra vibrationer

Entreprenøren skal vælge værktøjer, som giver mindst mulige hånd-/armvibrationer, eller anvende metoder til at ophæng værktøjet, så det ikke håndholdes. Overstiger vibrationsbelastningen 130 dB(HA), skal entreprenøren vibrationsdæmpe udstyret eller anvise anden arbejdsmetode.

5.3.4. Begrænsning af støvgener

Entreprenøren skal sørge for, at der udføres effektiv støvbegrænsning ved kilden. Der skal

5.3.4. Begrænsning af støvgener

anvendes lokalsug på værktøj, hvor det er teknisk muligt.

5.3.5. Begrænsning af ergonomiske gener

Entreprenøren skal sørge for, at manuel transport, såsom løft, bæring, skub, træk og lignende af tunge byrder begrænses mest muligt ved anvendelse af tekniske hjælpemidler.

5.3.5. Begrænsning af ergonomiske gener

5.4. Forholdsregler ved farligt arbejde

De respektive entreprenører skal udarbejde specifikke arbejdsprocedurer som beskriver de sikkerhedsmæssige forhold.

Entreprenøren skal planlægge arbejde med produkter, som indeholder farlige kemiske stoffer.
Entreprenøren skal samle og ajourføre oplysninger om de kemiske stoffer, der anvendes ved entreprisen og sørge for, at de behandles i overensstemmelse med Arbejdstilsynets gældende regler. Der skal udarbejdes en liste over de stoffer og materialer, der under hensyntagen til de tekniske krav giver mindst belastning af arbejdsmiljøet (substitution), og overvejelserne om substitutionsmuligheder skal kunne dokumenteres over for byggeledelsen.
Brugsanvisninger for produkter skal være tilgængelige på arbejdspladsen. Der skal være de personlige værnemidler til rådighed som foreskrives i arbejdsgiverbrugsanvisningerne.

5.4. Forholdsregler ved farligt arbejde

6. Omgivende miljø

6. Omgivende miljø

6.1. Generelt

Der henvises til ”Generelle miljøkrav ved HOFOR´s anlægsprojekter” version 15. januar 2014.

Samtlige entreprenører skal i byggeperioden påse, at alle arbejder udføres med mindst mulig påvirkning af det omgivende miljø
Specielt henledes opmærksomheden på at påfyldningsplads for brændstof til arbejdsmaskiner skal indrettes således at jord og grundvandsforurening forhindres
Uheld skal straks meldes til kommunen

6.2. Støj

6.2. Støj

Støj skal begrænses mest muligt. Særligt støjende aktiviteter skal aftales med byggeledelsen, således at beboere i området til arbejdets generes mindst muligt.

6.3. Vibrationer

6.4. Støv

6.5. Emissioner til atmosfæren

7. Kvalitetsstyring

7.1. Generelt

7.2. Byggeledelsen

Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil bygherren lade udføre tilsyn.

7.2.1. Byggemøder

Der vil blive afholdt byggemøder på fast ugedag og tidspunkt.

Eventuelle bemærkninger til byggemødereferatet skal fremføres på det første efterfølgende byggemøde. Sker dette ikke, vil referatet blive betragtet som godkendt.

7.2.2. Opstartsmøder

Inden et arbejdes påbegyndelse afholdes et opstartsmøde.

7.3. Kvalitetsplan

Det påhviler entreprenøren at udarbejde en kvalitetsplan.
Kvalitetsplanen skal omfatte følgende emner:

- Organisation af entreprisen
- Dokumentstyring

7. Kvalitetsstyring

7.1. Generelt

Da anlægget skal anvendes til køleforsyning af erhvervskunder i indre København er der skærpede krav til udførelse og dokumentation. (der henvises til de enkelte arbejdsbeskrivelser og bygningsdelsbeskrivelser).

5.4. Forholdsregler ved farligt arbejde

Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil rådgiver/bygherre gennem tilsynet udføre stikprøvevis kontrol, også af entreprenørens kontroldokumentation.

Denne kontrol fritager ikke entreprenøren for ansvaret for arbejdets korrekte udførelse, kontrollen hermed og dokumentationen for, at kravene er opfyldt.

Tilsynet skal have fri adgang til entreprenørens lagre og produktionssteder og have lejlighed til at foretage den ønskede kontrol af entreprenørens kontroldokumentation på entreprenørens kontor. Dette gælder såvel i projekteringsfasen som i fremstillings- og udførelsesfasen.

Ovennævnte er også gældende for underentreprenører/leverandører.

7.2.1. Byggemøder

De enkelte entreprenører har pligt til at deltage i byggemøderne i de perioder de arbejder på pladserne og i øvrigt efter anmodning fra byggeledelsen.
Der henvises til §19.

7.2.2. Opstartsmøder

Mødetidspunktet for opstartsmødet aftales med byggeledelsen ugen før opstart.

7.3. Kvalitetsplan

Kvalitetsplanen for den enkelte entreprenør skal omfatte såvel egne arbejder som arbejder udført af underentreprenører/leverandører.

For hvert emne skal kvalitetsplanen indeholde (eller referere til firmaets alment kendte) proce-

- Styring af indkøb
- Kvalifikationer
- Procesgranskning
- Kontrolplan
- Krav til underentreprenører og leverandører
- Håndtering af fejl og mangler ved materialer og arbejde (afvigelser)
- Håndtering af afvigelser fra projektmaterialet

durer, instrukser og vejledninger, som beskriver "hvad", "hvem" og "hvordan" emnet skal behandles i dette specifikke projekt.

Registreringsskemaer, journalformularer, checklister og lignende formularer, der skal anvendes til dette projekt, skal ligeledes være indeholdt, og brugen af dem skal være beskrevet.

Senest 20 arbejdsdage efter indgåelse af kontrakt skal entreprenøren overdrage 3 digitale eksemplarer af kvalitetsplanen til byggeledelsen.
Kvalitetsplanen skal holdes ajour i hele projektperioden fra indgåelse af kontrakt til aflevering af det færdige anlæg.

7.4. Entreprenørens kontrol og dokumentation

7.4. Entreprenørens kontrol og dokumentation

Entreprenøren skal dokumentere over for bygherren, at de kvalitetskrav, der er fastlagt i udbudsmaterialet, bliver opfyldt.
Manglende kontrol og/eller dokumentation bliver betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde og vil bl.a. medføre tilbageholdelse på acontoudbetalinger og eventuelt i slutopgørelse, indtil forholdet er bragt i orden, uden ekstraudgift for bygherren.
Entreprenøren skal altid tilkalde tilsynet med rimeligt varsel, når det fremgår af udbudsmaterialet eller er aftalt under byggeriet. Tilsidesættelse af denne pligt medfører, at entreprenøren - hvis tilsynet kræver det - er pligtig vederlagsfrit at fjerne det udførte arbejde for at muliggøre besigtigelse og at omgøre arbejdet. Entreprenøren er ansvarlig for ethvert heraf følgende tab.

7.4.1. Generelt
Kontrol og dokumentation er en del af entreprenørens ydelse.

Entreprenøren skal sikre, at der dels gennemføres en løbende kvalitetskontrol af arbejdet og af leverancer hertil, dels tilvejebringe en dokumentation for, at den krævede kontrol er udført, og at de specificerede kvalitetskrav er opfyldt.

Hvis der indgår leverancer, hvor leverandøren er tilsluttet en offentlig anerkendt kontrolord-

7.4.1. Generelt
For skærpede kontrol- og dokumentationskrav henvises til de enkelte arbejdsbeskrivelser og bygningdelsbeskrivelser.

ning, anses denne for dækkende, hvis ordningens art er specificeret i arbejdsbeskrivelsen.

Hvis byggeledelsen som følge af fejl eller svigt under udførelsen vurderer og kan begrunde, at kontrol og/eller dokumentation bør udvides, skal entreprenøren følge opfordringen uden udgift for bygherren.

Entreprenøren skal holde kvalitets- og D&V-dokumentation adskilt under udførelsen og ved afleveringen.

7.4.2. Kvalitetsdokumentation
De i kontrolplanen nævnte kontrolaktiviteter skal dokumenteres som angivet. Dokumentationen skal være tilgængelig for byggeledelsen under arbejdets forløb. Dokumentationen omfatter også delarbejder/leverancer fra underentreprenører/leverandører.

7.4.2. Kvalitetsdokumentation
Entreprenørens kontrolplan skal forelægges til godkendelse senest 2 uger før arbejdet påbegyndes.

7.4.3. D&V-dokumentation
Entreprenøren skal til brug for udarbejdelsen af driftsplaner levere oplysninger om materialer og komponenter, der indgår i entreprisen, i omfang og til tidspunkter, som specificeret i arbejdsbeskrivelsen.

7.4.3. D&V-dokumentation
Der henvises til Afsnit 9, Dokumentation.

7.4.4. Arkivering af dokumentation
Entreprenøren skal straks etablere et systematisk arkiveringssystem og vedligeholde dette i hele udførelsesperioden. Systemet skal omfatte den dokumentation, som løbende indgår, og som vedrører kvaliteten af materialer, materiel, udførelse og færdige delproduktioner, samt kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet særlige krav.

7.4.4. Arkivering af dokumentation

7.4.5. Styring af udførelsesdokumenter
Entreprenøren skal etablere et arkiveringssystem til identifikation og styring af udførelsesdokumenter og ændringer/supplementer til disse. Systemet skal også dække eventuelle underentreprenører.

7.4.5. Styring af udførelsesdokumenter

Systemet skal i det mindste omfatte følgende elementer:

Registreringslister over gyldige dokumenter. Listerne skal kunne ændres, og ændringen registreres. Listerne skal fremsendes til doku-

mentbrugerne.

Fastlagt procedure for hvordan ændringer markeres i dokumenter, og hvordan dokumenterne og deres ændringsstatus identificeres.

7.4.6 Rettede tegninger
Entreprenøren skal i forbindelse med kvalitetssikringen løbende under byggeperioden registrere ændringer med videre. Ændringer markeres med rød pen på en kopi af tegningsmaterialet, og afleveres til byggeledelsen.

Tegninger, der er fremskaffet ved entreprenørens egen foranstaltning, og som har været anvendt ved arbejdets udførelse, skal ligeledes rettes, så de er i overensstemmelse med det udførte arbejde.

7.5. Projektgennemgang
Entreprenøren skal forud for arbejdets start deltage i projektgennemgang under ledelse af byggeledelsen.

Entreprenøren skal inden projektgennemgangen at have gennemgået projektmaterialet og foretaget procesgranskning. Resultatet af procesgranskningen skal foreligge skriftligt.

Entreprenøren skal inden projektgennemgangen have vurderet anvendelsen af sine ressourcer og øvrige produktionsforhold til arbejdets udførelse.

Ved projektgennemgangen vil de projekterende redegøre for eventuelle forhold, som måtte kræve særlig omhu i udførelsen, fordi disse afviger fra almindelig praksis, og hvortil der er knyttet særlige kontrolprocedurer.

Gennemgangen ændrer ikke fordelingen af ansvar og risiko mellem bygherre og entreprenør, ej heller hvis gennemgangen resulterer i ændringer af projektet.

Byggeledelsen vil indkalde til projektgennemgang og udarbejde dagsorden og referat.

Formålet med projektgennemgangen er gennem en dialog mellem entreprenøren og de projekterende:

7.5. Projektgennemgang

- at få udnyttet entreprenørens udførelsesmæssige sagkundskab
- at få afdækket eventuelle forhold, som kan føre til svigt, eller som er særligt risikofyldte eller vanskelige at udføre
- at få løst projektmæssige forståelsesproblemer
- at få drøftet og eventuelt justeret kontrolplan
- at gennemgå Plan for Sikkerhed og Sundhed
- at afdække miljømæssige belastninger

7.6. Myndighedernes tilsyn

7.6. Myndighedernes tilsyn
Det påhviler entreprenørerne at foretage anmeldelse til myndighederne for så vidt angår arbejder, som autorisationsmæssigt kræver anmeldelse.

7.7. Garantierklæringer
Hvis der er stillet krav om afgivelse af særlig garantierklæring for en ydelse, skal entreprenøren give meddelelse til byggeledelsen, så snart garantierklæringen foreligger.

7.8. Aflevering
Ved arbejdets færdigmelding skal entreprenøren til byggeledelsen aflevere kopi af den krævede kvalitets- og D&V-dokumentation for udførte arbejder, i det omfang dokumentationen ikke tidligere er afleveret til byggeledelsen.

7.8. Aflevering
Kvalitets- og kontroldokumentation afleveres i 3 eksemplarer. Entreprenøren skal endvidere aflevere tegninger ”som udført” (udbudstegninger med håndrettelser).

Kvalitets- og kontroldokumentation afleveres i et originaleksemplar.
Den endelige og færdige D&V dokumentation skal foreligge i en foreløbig udgave indeholdende alle oplysninger som de fremgår af udbudsmaterialet
Manglende D&V materiale er at betragte som en væsentlig mangel.
Det udarbejdede eksemplar skal indeholde alle dokumenter, der skal indgå i D&V-vejledningen, dog kan ikke alle dokumenter være udfyldt da de først udarbejdes senere.
Så snart et dokument kan udarbejdes skal det udarbejdes og den endelige færdige dokumentation skal indsættes i D&V materialet.

7.9. Kvalitetssikring efter aflevering
Entreprenørens mangelafhjælpning efter aflevering er underkastet de samme betingelser for kvalitetssikring som øvrige ydelser.

Entreprenørens kvalitetsdokumentation vedrørende mangelafhjælpningen overdrages byggeledelsen ved mangelafhjælpningens afslutning.

Generelt
For projektet arbejdes der med en 3-deling af tidsplanerne, nemlig følgende struktur:
Udførelsestidsplan udarbejdet af bygherren, visende den overordnede tidsramme for udførelse af de enkelte arbejder
Arbejdsplan, som udarbejdes af entreprenøren visende de aktiviteter der udføres under entreprisen
Bygge- og montagetidsplan, som udarbejdes af Bygge- og montageledelsen, på baggrund af de enkelte arbejdsplaner.

Tidsplan
Udbudsmaterialets tidsplan (udførelsestidsplanen) viser entreprisernes start- og sluttidspunkter samt hovedaktiviteterne på pladsen.
Entreprenøren er pligtig til umiddelbart efter bygherrens accept, at medvirke ved udarbejdelsen af arbejdstidsplanen for byggeriet inden for rammerne af udbudsmaterialets tidsplan.
Ved fagentrepriser sammenholder byggeledelsen de enkelte entreprenørers oplæg og udarbejder en samlet tidsplan for byggeriet.
Ved afvigelser på den kritiske vej skal entreprenøren medvirke ved revision af tidsplanen.

Udførelsestidsplan
Entreprisernes arbejder skal påbegyndes og gennemføres i overensstemmelse med udførelsestidsplanen/hovedtidsplanen.
Entreprenøren skal sammen med tilbuddet fremkomme med eventuelle kommentarer til denne.

Varigheden og rækkefølgen af de enkelte arbejder i tidsplanen skal betragtes som vejledende for entreprenørens egen udførelsestidsplan.

Arbejdsplan
I overensstemmelse med udførelsestidsplanen skal den enkelte entreprenør udarbejde en arbejdsplan i form af en aktivitetsliste med beskrivelse af de enkelte aktiviteter og rækkefølgen af disse. Beskrivelsen skal indeholde oplysning om aktivitetens varighed i arbejdsdage, beman-

ding og værdi i kroner.
Entreprenørernes arbejdsplaner skal fremsendes til tilsynet senest 20 arbejdsdage efter kontraktindgåelse.

Bygge- og montagetidsplan
Bygge- og montageledelsen sammenholder de enkelte entreprenørers arbejdsplaner og udarbejder i samarbejde med entreprenørerne en koordineret bygge- og montagetidsplan omfattende alle entrepriser.
Ved skriftlig tilkendegivelse godkender såvel bygherren som den enkelte entreprenør bygge- og montagetidsplanen.
Tilsynets kontrol af byggeriets tidsmæssige forløb vil ske på grundlag af denne.
Tilsynet vil i tilfælde af afvigelser foranledige, at planen revideres. Skal planen revideres, skal entreprenørerne til tilsynet levere alle nødvendige oplysninger om arbejdsforløbet. Den reviderede bygge- og montagetidsplan godkendes ved et byggemøde.
Spilddage registreres ved byggemøderne og henføres samtidig til de berørte aktiviteter i arbejdsplanen.
Arbejder kan blive forsinket/fremmet. Entreprenørerne skal derfor affinde sig med en forskydning af deres aktiviteter på op til 15 arbejdsdage i forhold til den godkendte plan, uden at dette berettiger til krav om erstatning eller godtgørelse over for bygherren.
I tilfælde af forskydning af aktiviteters starttidspunkter vil de pågældende entreprenører blive gjort bekendt med dette senest 15 arbejdsdage før det i arbejdsplanen forudsatte starttidspunkt i tilfælde af forsinkelse, og 15 arbejdsdage før det nye starttidspunkt i tilfælde af, at starttidspunktet bliver fremmet.

Vejrligsdage
Der gives tidsfristforlængelse for vejrlig, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:
Vejrliget skal have medført, at arbejdet har ligget stille – eller at der har været nedsat drift svarende til – minimum en halv dag.
Arbejdet skal ligge på den kritiske vej i tidsplanen for det pågældende sanktionsbærende tidspunkt.
Vejrligsforanstaltninger gennemføres i henhold til Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011.

De bydende forpligter sig til gennemførelse af vinterbyggeri, ligesom bygherren forpligter sig til at medvirke til foranstaltningernes gennemførelse.
Tilbudssummen skal indeholde udgifter til gennemførelse af de overenskomstmæssige vejrligsforanstaltninger.
På alle fælles arbejdsområder bliver udført nødvendige særlige vejrligsforanstaltninger, således at vejrlig ikke hindrer byggearbejdet.
Hver entreprenør må sikre egne materialer og arbejder mod vejrligets skadelige indvirkning.
Initiativet og ansvaret herfor ligger hos entreprenøren, uanset om indsatsen er overenskomstmæssig eller skal betales særskilt. For betalte aktiviteter skal tilsynet så vidt muligt kontaktes forinden.
Omfanget af særlige vejrligsforanstaltninger, som påregnes udført af de enkelte entreprenører, fremgår af arbejds- og bygningsdelsbeskrivelserne.

8. Tidsstyring

8.1. Generelt

8.2. Tidsplan

Udbudsmaterialets tidsplan viser entreprisernes start- og sluttidspunkter samt hovedaktiviteterne på pladsen.

Entreprenøren er pligtig til umiddelbart efter bygherrens accept, at medvirke ved udarbejdelsen af arbejdstidsplanen for byggeriet inden for rammerne af udbudsmaterialets tidsplan.

Ved fagentreprise sammenholder byggeledelsen de enkelte entreprenørers oplæg og udarbejder en samlet tidsplan for byggeriet.

Ved afvigelser på den kritiske vej skal entreprenøren medvirke ved revision af tidsplanen.

8.3. Vejrligsdage

Der gives tidsfristsforlængelse for usædvanligt vejrlig, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:

- Vejrliget skal have medført, at arbejdet har ligget stille – eller at der været nedsat drift svarende til – minimum en halv dag.
- Arbejdet skal ligge på den kritiske vej i tidsplanen for det pågældende sanktionsbærende tidspunkt.
- Det samlede antal spilddage for det pågældende arbejde skal inden for en måned overstige det påregnelige antal spilddage.

8. Tidsstyring

8.1. Generelt

Byggeledelsen styrer tidsplanen.
Der skal for, at opgaven gennemføres til tiden være en stor grad af fleksibilitet, idet imødekommelse af uforudsete hændelser kan kræve en omdisponering og en ekstraordinær indsats på et andet tidspunkt end planlagt. Arbejder skal udføres så snart det er mulighed for det.

8.2. Tidsplan

Entreprenørens aktivitets- og arbejdsplan fremsendes til byggeledelsen senest 10 arbejdsdage efter kontraktens indgåelse.

8.3. Vejrligsdage

Det påregnelige antal spilddage eksklusive lørdage, søndage og søgnehelligdage er som følger iht. nedenstående tabel:

Arbejdets art	Jan	Feb	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Jord, Kloak, Dræn Vand	4	3	2	2	1	2	2	2	2	3	3	4
Betonarb	4	4	3	1	1	2	0	1	2	2	2	2
Murerarb	4	4	2	1	1	0	0	1	1	2	2	3
Elementarb	4	4	3	1	1	0	0	1	1	2	3	3
Tagarb	5	5	3	2	1	2	0	2	3	3	3	3

Vejrligsdage
Der gives tidsfristforlængelse for vejrlig, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:
Vejrliget skal have medført, at arbejdet har ligget stille – eller at der har været nedsat drift svarende til – minimum en halv dag.

Arbejdet skal ligge på den kritiske vej i tidsplanen for det pågældende sanktionsbærende tidspunkt.

Vejrligsforanstaltninger gennemføres i henhold til Boligministeriets bekendtgørelse nr. 728 af 5. september 1995.
De bydende forpligter sig til gennemførelse af vinterbyggeri, ligesom bygherren forpligter sig til at medvirke til foranstaltningernes gennemførelse.
Tilbudssummen skal indeholde udgifter til gennemførelse af de overenskomstmæssige vejrligsforanstaltninger.
På alle fælles arbejdsområder bliver udført nødvendige særlige vejrligsforanstaltninger, således at vejrlig ikke hindrer byggearbejdet.
Hver entreprenør må sikre egne materialer og arbejder mod vejrligets skadelige indvirkning.
Initiativet og ansvaret herfor ligger hos entreprenøren, uanset om indsatsen er overenskomstmæssig eller skal betales særskilt. For betalte aktiviteter skal tilsynet så vidt muligt kontaktes forinden.
Omfanget af særlige vejrligsforanstaltninger, som påregnes udført af de enkelte entreprenø-

rer, fremgår af arbejds- og bygningsdelsbeskrivelserne.

8. Dokumentation

8.1. Generelt

Denne beskrivelse gør rede for kravene til anlægs-, drifts-, og vedligeholdsdokumentationen.
Kravene skal sikre at:
At dokumentationen i videst muligt omfang udarbejdes proces- og funktionsorienteret, så grænsefladerne mellem de enkelte entrepriser udlignes.
Entydig og ensartet dokumentation uanset entreprenør.
At dokumentationen let kan indgå i bygherrens, drifts- og vedligeholdssystem samt det elektroniske dokumenthåndteringssystem.
At dokumentationen let kan kvalitetssikres under hele projektforløbet.
Endvidere henvises der til kravene beskrevet under de individuelle entrepriser.

8. Dokumentation

8.1. Generelt

Dokumentation, Generelt
Entreprenøren har over for bygherren ansvar for, at alle underentreprenører opfylder kravene med hensyn til sikkerhed og sundhed givet i relevante EU-direktiver med krav om CE-mærkning.

Generelle krav
Dokumentationen skal være dansk. Den skal være skrevet specielt til denne leverance og må ikke indeholde oplysninger, der ikke omhandler denne leverance. Dette gælder også tegningsmaterialet. Brochurer og prospekter skal være på dansk.

Dokumentationen skal indeholde alle nødvendige oplysninger om leverancen i en sådan grad, at driftspersonalet kan anvende denne under den daglige drift til en sikker betjening af anlægget og i øvrigt i henhold til maskindirektivets krav.

Al dokumentation skal være inkluderet i entreprisesummen. Dette gælder også anmeldelse til og forhandling med myndigheder.
En af betingelserne for aflevering af anlægget er, at dokumentationen er komplet.
Dokumentation skal leveres i digital form til bygherren. Entreprenøren skal anvende Microsoft Office Word 2002 eller nyere til tekstbehandling og Microsoft Excel 2002 eller nyere til regneark og lister. Ved fremsendelse af dokumentation skal medsendes en elektronisk tegningsfortegnelse.

Materialet skal være organiseret på systematisk vis i ringbind.

Entreprenøren skal udarbejde en afleveringsplan med deadlines for de enkelte dokumenter for leverancen. Dokumenterne kan afleveres løbende over en periode for løbende kommentering fra bygherren.

Papirkopier skal altid leveres sammen med

elektronisk udvekslede data i et antal, som er fastlagt i aftalegrundlaget.

Prøveattester, certifikater og lignende for leverede komponenter arkiveres af entreprenøren for samlet overlevering ved anlæggets aflevering.

Al dokumentation, der indgår i aftalen, er bygherrens ejendom, og bygherren kan frit anvende denne dokumentation i alle forhold vedrørende entreprisen.

Uanset specifikationer og omfangsbeskrivelser i dette afsnit skal dokumentationen opfylde de danske myndigheders forskrifter

Som udført projekt
Under anlæggets montage, afprøvning og idriftsætning skal det udarbejdede projektmateriale - tegninger, specifikationer, drifts- og vedligeholdsdokumentation - ajourføres med konstaterede ændringer.

Ved aflevering skal entreprenøren overgive 3 eksemplarer af det ajourførte og oprettede projektmateriale inkl. materiale modtaget fra entreprenører og underentreprenører.

Såfremt der i løbet af mangelafhjælpningsperioden ændres og bygges om på anlægget, skal projektmaterialet ajourføres og oprettes.

Tegninger
Al tegningsmateriale i forbindelse med projektering og udførelse skal være digitalt.

Tegninger skal udarbejdes i format der kan læses i AutoCad R2004 eller nyere.

Entreprenørens tegningshoved skal udarbejdes i samråd med HOFOR Fjernkøling A/SA/S.
Alle tegninger, skemaer og diagrammer skal udføres med symboler efter de nyeste standarder.

Alle tegninger skal afleveres som papirtryk og i CAD-format. Tilbudsgiveren skal i givet fald oplyse, hvilke tegningstyper, der ikke kan leve-

res i CAD-format jf. ovenfor. Det er et krav, at CAD-tegning og papirtryk stemmer 100% overens ved afleveringen.

Drifts og vedligeholdelsesdokumentation
Målet med kravene omkring drift og vedligehold er at opretholde anlæggets værdi og brugbarhed på et niveau svarende til "som opført".

De vedligeholdsintervaller, der er anført af entreprenør/leverandør, skal være rimelige og tage udgangspunkt i en operationel og rationel drift af anlægget.

De forudsatte oplysninger skal danne baggrund for effektiv drift af bygherrens bygning og anlæg.

Materialet skal kunne anvendes ved intern målstyring eller ekstern kontraktstyring af driftsopgaver. Udbudsmateriale herfor skal umiddelbart kunne etableres ud fra entreprenørens data. Generelt skal nedenstående dokumentation følge med hver enkelt entreprise:

- Fortegnelse over alt dokumentationsmateriale, der medfølger entreprisen. Alle dokumenter skal lægges ind i et elektronisk dokumentstyringssystem, hvorfor relevante beskrivende data for dokumenterne skal indgå. Herunder versionsstyring.

- Tegningslister som angiver hvilke sikkerhedsmæssige afgrænsede linier af det tekniske udstyr, entreprisen er delt op i.

- Layouttegning af alt udstyr inden for entreprisen.

- Dokumentationen skal omfatte såvel en mekanisk som en elektrisk dokumentation.

Driftsinstruktioner
Driftsinstruktionerne skal indeholde:

- Formål
- Virkemåde og placering
- Principdiagram
- Systemgrænser

- Hoveddata
- Hovedforudsætninger

Hvis instruktionen er knyttet til en anden instruktion, tegning eller lignende, skal den forsynes med de relevante referencer.

Generel beskrivelse af anlægget
Den generelle beskrivelse af anlægget skal som minimum indeholde følgende afsnit:

- Generelt
  En generel beskrivelse af anlægget med tegninger

- Tekniske data
  Opstilling af alle driftsrelevante tekniske data.

- Design
  Beskrivelse af, hvad anlægget består af med relevante illustrationer.

- Funktion
  Generel funktionsbeskrivelse samt funktionsprincipper med relevante illustrationer.

- Proces
  Generel beskrivelse af processen med relevante illustrationer, samt alle relevante beskrivelser af PLC-program-sekvenser samt forklaringer.
-
- Betjeningsvejledninger, samlet system samt hovedkomponenterBetjeningsvejledninger skal være udarbejdet specifikt til dette projekt, så det sikres, at brugerne opnår fortrolighed med de forskellige procedurer.Betjeningsvejledninger skal udarbejdes og afleveres, så ikke-programmeringskyndige (driftsoperatører m.fl.) har mulighed for at opnå tilstrækkeligt kendskab til anlæggets betjening til egenhændig drift af anlægget.

Normale driftsforhold
Beskrivelse af normale driftsforhold, herunder start og stop. Beskrivelserne skal understøttes af relevante illustrationer.

Unormale driftsforhold
Beskrivelserne af unormale driftsforhold skal som minimum omfatte følgende emner:

- Forskellige driftsforstyrrelser
- Særlige forholdsregler
- Begrænsninger
- Fejlfinding

Nødprocedure
Nødproceduren skal som minimum indeholde beskrivelser af minimering af eventuelle strømsvigt.
Endvidere skal alle anlægshavarier eller brud på vitale dele, der forårsager en ikke tilsigtet standsning af anlægget eller delanlægget, beskrives.

- Der skal være selvstændige afsnit, der beskriver konsekvenser af og risici ved de utilsigtede stop. Vedligeholdsdokumentation
- Vedligeholdsdokumentationen skal indeholde:
- Objektlister
- Objektdokumentlister
- Reservedelsstyklister
- Reservedelsdokumentlister

Instruktionslister for forebyggende vedligehold.

- Til alle forebyggende job skal der leveres instruktionslister. Instruktionslister omfatter arbejdsbeskrivelser, der skal anvendes ved gennemførelse af det forebyggende vedligehold.

- Instruktionslisterne skal defineres, så de enten omfatter mekanisk vedligehold eller elektrisk vedligehold.

- Instruktionslisterne må ikke omfatte vedligehold af et helt anlæg, men skal defineres pr. vedligeholdsobjekt. Et vedligeholdsobjekt kan for eksempel være en ventil eller en pumpe o.l.
Rengøringsmetoder og –midler.

9. Bilag

Standardformular for transportdokument

Undertegnede entreprenørfirma:
.....

.....

transporterer herved til

.....

den os tilkommende entreprisesum i henhold til kontrakt af.....

med.....

vedrørende udførelse af

.....

på kr. ..... ekskl. moms,

skriver kroner
.....

samt eventuelle tilgodehavender for prisregulering og ekstraarbejder mm.
Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for fordringer, der står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. AB 92 § 5, stk. 2.
Enhver anmodning om udbetaling af transporterede beløb skal af entreprenøren være påtegnet om transporten. Uanset transport af entreprisesummen kan bygherren til enhver tid modregne i denne for både modkrav, der på noteringstidspunktet var forfaldne og uforfaldne modkrav og uanset om disse vedrører denne byggesag eller andre mellemværender mellem bygherren og entreprenøren, jf. byggesagsbeskrivelsen - BB kap. 3.1.5, AB 92, ad §5.
Nærværende transport anmeldes over for:

.....

....., den ..... 20.....

.....
(underskrift)

Noteret ....., den ..... 20.....

.....

Entreprenørgaranti i medfør af AB 92 § 6 med 2/5-års mangelansvar

(byggearbejder mv.)
På foranledning af:
(entreprenøren)

indestår vi herved overfor: ----------
(bygherren)

som garant for betaling af indtil i alt kr.: ----------

skriver kroner: ----------

---

som sikkerhed for opfyldelse af alle entreprenørens forpligtelser i henhold til entreprisekontrakt/accept/tilbud af: ----------

---

omfattende udførelse af (projektet): ----------

Garantien påvirkes ikke af, at bygherren giver entreprenøren udsættelse med hensyn til opfyldelse af dennes forpligtelser.
Krav omfattet af garantien bortfalder ikke, selv om bygherren efter aflevering udbetaler entreprisesummen eller dele deraf til entreprenøren.

1. Udbetaling i henhold til garantien

Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal dette i medfør af AB 92 § 6, stk. 7, skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb.
Dette beløb udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden overfor Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i AB 92 § 46.
Såfremt den sagkyndiges beslutning går ud på, at der skal ske udbetaling under garantien, skal beløbet udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen, jf. AB 92 § 46, stk. 7.

Garantibeløbet nedskrives med udbetalte beløb.

2. Garantiens nedskrivning og ophør (frigivelse)

A. Når aflevering har fundet sted, jf. AB 92 § 28, nedskrives garantien ikke, men forbliver 10 % af entreprisesummen indtil ophør af garantien.
B. 2/5 år efter afleveringstidspunktet ophører garantien. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden overfor entreprenøren skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører garantien, når manglerne er afhjulpet.

D. Bortset fra spørgsmål om udbetaling under garantien, jf. AB 92 § 6, stk. 7, behandles tvister mellem garanten og bygherren af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. AB 92 §§ 45 og 47.
E. Af ordensmæssige grunde skal det originale garantidokument tilbagesendes til garanten umiddelbart efter garantiens ophør.

Garantinr./J. nr.: ----------

Berigtelse af stempelafgift: ----------

----------den ----------20 ----------

Som garant:

(underskrift)

Garanti for forudbetaling af leverancer i medfør af AB 92 § 22 stk. 2

På foranledning af:
(entreprenøren)

indestår herved overfor:
(bygherren)

som garant for tilbagebetaling af indtil i alt kr.:

skriver kroner:

vedr. udbetalt forudbetaling omfattende (beskrivelse af materialer mv.)

---

i henhold til entreprisekontrakt/accept/tilbud af: ----------

bestemt for (projektet): ----------

1. Udbetaling i henhold til garantien
Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal det i medfør af AB 92 §6, stk. 7, skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb.
Det krævede beløb udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden overfor Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i AB 92 § 46.
Såfremt den sagkyndiges beslutning går ud på, at der skal ske udbetaling under garantien, skal beløbet udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen, jf. AB 92 § 46, stk. 7.
Garantibeløbet nedskrives med udbetalte beløb.

2. Garantiens ophør (frigivelse)

A. Garantien ophører, når de materialer, forudbetalingen angår, er leveret på byggepladsen i kontraktmæssig stand.
B. Garantien reduceres forholdsmæssigt ved delleverancer.
C. Bortset fra spørgsmål om udbetaling under garantien, jf. AB 92 § 6, stk. 7, behandles tvister mellem garanten og bygherren af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. AB 92 § 45 og 47.
D. Af ordensmæssige grunde skal det originale garantidokument tilbagesendes til garanten umiddelbart efter garantiens ophør.

Garanti nr./J.nr.:----------

Berigtigelse af stempelafgift: ----------

----------den ---------- 20 ----------

Som garant:

(underskrift)